



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., LTD., berkedudukan di No. 218, Yuli Avenue, Tongcheng County 437400 Hubei Province, Cina, dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Advokat FAHMI ASSEGAF, S.H., M.H., BUDI SETIAWAN ITEH, S.H., dan RIO TAMPATI, S.H., M.H., dari PACIFIC PATENT MULTIGLOBAL, berkedudukan di Dipo Business Center Lt. 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat – 10260, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT;

M e l a w a n :

1. PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO, berkedudukan di LTC Glodok Lantai GF 2 Blok C 12 No. 1, Jl. Hayam Wuruk No. 127, Kel. Mangga Besar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat 11180, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;
2. JOHNY BINTORO NJOTO, beralamat di Jl. Griyo Mapan Selatan FB - I/20 RT.41 RW.05 Tropodo Kec. Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT I;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut.....TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Telah mempelajari surat-surat bukti dan ahli yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 September 2018, dibawah Nomor : 47/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan terkenal dari China yang



memproduksi berbagai jenis amplas dengan merek yang terkenal dan diperdagangkan di berbagai negara di dunia termasuk juga di Indonesia.

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama Merek



di Negara China daftar No. 1310113 yang diajukan pada tanggal 4 Mei 1998 dan terdaftar pada 7 September 1999 untuk melindungi Kelas 03 jenis barang "*kain ampelas, kertas ampelas, kertas ampelas tahan air, sabuk ampelas*" (**Bukti P – 1**).

3. Bahwa untuk melindungi mereknya tersebut, Penggugat telah mendaftarkan merek "SHARPNESS + Logo" di berbagai negara di dunia, yaitu antara lain:



- 3.1. Merek melalui pendaftaran merek secara internasional dengan sistem Madrid Protokol daftar internasional No. 931165 telah terdaftar sejak tanggal 02 Juli 2007 untuk Kelas 03 jenis barang "*kain ampelas; kertas ampelas; ampelas; sabuk ampelas*", yaitu di Negara-negara Denmark (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Inggris (GB), Yunani (GR), Irlandia (IE), Lithuania (LT), Swedia (SE), Austria (AT), Bulgaria (BG), Benelux (BX), Cyprus (CY), Republik Czech (CZ), Jerman (DE), Spanyol (ES), Perancis (FR), Hungaria (HU), Italia (IT), Latvia (LV), Polandia (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK) (**Bukti P – 2.1 dan P – 2.2**);



- 3.2. Merek di Negara Myanmar terdaftar sejak tanggal 30 Agustus 2013 untuk melindungi jenis barang "*sabuk ampelas, lembaran kain dan lembaran kertas*" (**Bukti P – 2.3 dan P – 2.4**);

Hal 2 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- 3.3. Merek  di negara Malaysia terdaftar dengan daftar nomor 2017055746 sejak tanggal 5 April 2017 untuk melindungi jenis barang “Diamantine [abrasif]; ampelas; kain kasar; amril; abrasif; Semua termasuk dalam Kelas 3” (**Bukti P – 2.5 dan P – 2.6**);



- 3.4. Merek  di negara Australia terdaftar dengan daftar nomor 1900985 sejak tanggal 18 September 2017 untuk melindungi jenis barang “kain ampelas; kertas abrasif; ampelas; pita abrasive” (**Bukti P – 2.7**);



- 3.5. Merek  di negara Amerika Serikat terdaftar dengan daftar nomor 5478107 sejak tanggal 18 September 2017 untuk melindungi jenis barang “kain ampelas; kertas abrasif; ampelas; pita abrasive” (**Bukti P – 2.8 dan P – 2.9**);



- 3.6. Merek  di negara Filipina terdaftar dengan daftar nomor 1385110 sejak tanggal 18 September 2017 untuk melindungi jenis barang “kain ampelas; kertas abrasif; ampelas; pita abrasive” (**Bukti P – 2.10**);



- 3.7. Merek  melalui pendaftaran merek secara internasional dengan sistem Madrid Protokol daftar internasional No. 1385110 telah terdaftar sejak tanggal 18 September 2017 untuk Kelas 03 jenis barang “kain ampelas; kertas ampelas; ampelas; sabuk ampelas”, yaitu di Negara-negara Australia (AU), India (IN), Mexico (MX), OAPI (OA), Filipina (PH), Turki (TR), Amerika Serikat (US), Belarus (BY), Mesir (EG), Iran (IR), Rusia (RU), Ukraina (UA) (**Bukti P – 2.11**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa merek “SHARPNESS + Logo” milik Penggugat juga telah mendapatkan pengakuan sebagai merek terkenal atau *well-known mark* berdasarkan:
 - 4.1. Putusan Dewan Negara Peninjauan dan Ajudikasi Merek Dagang Dinas Perindustrian dan Perdagangan di China dalam sengketa merek dagang [2011] No. 11365 (**Bukti P – 3.1 dan P – 3.2**);
 - 4.2. Sertifikat Pengakuan Merek Terkenal yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengatur & Administrasi Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Hubei di China (**Bukti P – 3.3**).
5. Bahwa Penggugat juga telah ditetapkan sebagai pemilik hak cipta



- atas karya seni yang diciptakan pada tanggal 7 September 1999 berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta Nomor 2012-F-00070815 yang diterbitkan oleh Kementerian Hak Cipta Nasional Republik Rakyat Tiongkok (**Bukti P – 4**).
6. Bahwa Penggugat, melalui anak perusahaannya yaitu Tongcheng Yuli Abrasive Belt Trade Co., Ltd. (**Bukti P – 5.1**), pada awalnya mengeksport produk-produk dengan merek “SHARPNESS + Logo” miliknya ke Indonesia melalui Turut Tergugat I dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Turut Tergugat I, yaitu CV Gunung Mas (**Bukti P – 5.2**) dan PT Paco Amplas Indonesia (**Bukti P – 5.3**). Dimana, pada tanggal 11 November 2008 Turut Tergugat I, melalui perusahaan afiliasinya pernah mengirimkan *Purchase Order* kepada anak perusahaan Penggugat (**Bukti P – 5.4**) dan pada tanggal 28 September 2010 melakukan pembayaran kepada anak perusahaan Penggugat (**Bukti P – 5.5**). Selain itu pada tanggal 2 September 2016 Penggugat melalui anak perusahaannya juga pernah menjual dan mengirimkan produk-produknya kepada perusahaan afiliasi Turut Tergugat I (**Bukti P – 5.6, P – 5.7, dan P – 5.8**).
 7. Bahwa kemudian Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak lagi bekerja sama, dan diketahui oleh Penggugat bahwa Turut Tergugat I pada bulan Desember 2016 mendirikan PT. Sukses Bersama Amplasindo (Tergugat) dimana Turut Tergugat I merupakan pemegang saham dan komisaris pada perusahaan Tergugat (**Bukti P – 6**).

Hal 4 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa diketahui oleh Penggugat, ternyata tanpa seijin Penggugat, Turut Tergugat I telah mendaftarkan merek “SHARPNESS + Logo” daftar No. IDM000382156 pada tanggal 15 Maret 2011 untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 03, yaitu “*kain ampelas; kertas ampelas*”, yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 21 Januari 2013 pada Turut Tergugat II (**Bukti P – 7**).
9. Bahwa kemudian Turut Tergugat I telah mengalihkan merek “SHARPNESS + Logo” daftar No. IDM000382156 kepada Tergugat melalui jual beli, pengalihan mana telah dicatatkan pada Turut Tergugat II tanggal 28 Desember 2016, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan dengan demikian, **pemilik merek “SHARPNESS + Logo” daftar No. IDM000382156 saat ini adalah Tergugat (Bukti P – 8)**.
10. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan atau ijin, baik kepada Turut Tergugat I maupun kepada Tergugat, untuk mendaftarkan ataupun memiliki merek “SHARPNESS + Logo” daftar No. IDM000382156 yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek Penggugat.
- Persamaan tersebut dapat dilihat dalam tabel perbandingan sebagai berikut:

Milik Penggugat	Milik Tergugat
	

11. Bahwa mempertimbangkan persamaan di atas dan mengingat Turut Tergugat I pernah membeli produk-produk Penggugat (**Vide Bukti P – 5.4 dan P – 5.5**) sebelum tanggal pengajuan pendaftaran merek “SHARPNESS + Logo” daftar No. IDM000382156, maka jelas terlihat adanya iktikad tidak baik dari Turut Tergugat I pada saat mengajukan maupun mengalihkan pendaftaran merek “SHARPNESS + Logo” daftar No. IDM000382156 kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

Hal 5 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



*“Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk **meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.** Contohnya **Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut.** Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya **unsur kesengajaan dalam meniru** Merek yang sudah dikenal tersebut.”*

12. Bahwa persamaan merek sebagaimana diuraikan dalam poin nomor 11 dan 12 di atas juga telah cukup membuktikan bahwa pendaftaran merek “SHARPNESS + Logo” daftar No. IDM000382156 **didasari oleh iktikad tidak baik.** Hal ini sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung RI terdahulu, yaitu sebagai berikut:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 178 K/Sip /1973 tanggal 7 Mei 1973, yang dalam pertimbangannya menyatakan:
“Bahwa ada peniruan merek apabila merek yang bersangkutan karena bentuk, susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat”
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 370K/SIP/1983, tanggal 19 Juli 1984, dalam perkara merek “DUNHIL” antara Alfred Dunhill Limited melawan Lilien Sutan, yang dalam pertimbangannya menyatakan:
“Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum.”
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 032 K/N/HaKi/2003 tanggal 24 Februari 2004 dalam perkara merek “PIONEER”, yang dalam pertimbangannya menyatakan:

Hal 6 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



“Adanya pendaftaran merek PIONEER oleh Tergugat yang jelas-jelas mempunyai persamaan kata maupun persamaan suara dengan merek PIONEER milik Penggugat, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal itu cukup membuktikan bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, dengan niat untuk memboncong, meniru atau menjiplak ketenaran merek PIONEER milik Penggugat demi kepentingan usahanya, yang berakibat kerugian bagi pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.”

- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 27 K/N/HaKI /2006, tanggal 10 Oktober 2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 01/Merek/2006/PN.Niaga.Mdn, tanggal 2 Mei 2006 dalam perkara Merek Vim Kho melawan Vin Kho, yang dalam pertimbangannya menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta adanya persamaan bunyi ucapan, bentuk, packing, penempatan tulisan komposisi warna, maka Tergugat I dalam mendaftarkan mereknya pada tahun 2004 mempunyai tujuan yang tidak jujur, itikad tidak baik untuk meniru merek Vim Kho milik Penggugat yang sudah beredar di pasaran sejak tahun 1985”

13. Bahwa adapun tindakan Tergugat yang menerima pengalihan merek “SHARPNESS + Logo” daftar No. IDM000382156 tentunya juga **didasari oleh itikad tidak baik** mengingat Tergugat dan Turut Tergugat I saling terkait satu sama lain, dimana Turut Tergugat I merupakan pemegang saham dan komisaris pada Tergugat (**Vide Bukti P – 6**).

Dengan demikian, tentunya Tergugat pada saat menerima pengalihan merek “SHARPNESS + Logo” daftar No. IDM000382156 dari Turut Tergugat I telah mengetahui reputasi dan keterkenalan merek “SHARPNESS + Logo” milik Penggugat.

14. Bahwa lebih lanjut, sulit untuk dibayangkan maksud dan tujuan didaftarkanya merek “SHARPNESS + Logo” daftar No. IDM000382156 yang saat ini telah menjadi milik Tergugat kecuali hanya niat untuk meniru, menjiplak, dan mengambil keuntungan



secara sepihak dari ketenaran merek “SHARPNESS + Logo” milik Penggugat yang telah susah payah dibangun oleh Penggugat selama bertahun-tahun dengan berbagai usaha dan biaya yang besar, termasuk diantaranya usaha dan biaya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap merek “SHARPNESS + Logo” di berbagai negara (**Vide Bukti P – 1 sampai P – 4**), serta usaha dan biaya untuk memasarkan dan mempromosikan produk-produknya yang dijual dengan merek “SHARPNESS + Logo” di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, secara konsisten setidaknya sejak tahun 2008 (**Bukti P – 9**).

15. Bahwa karena merek “SHARPNESS + Logo” daftar No. IDM000382156 didaftarkan berdasarkan iktikad tidak baik, Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan juga membonceng ketenaran merek Penggugat, Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka merek “SHARPNESS + Logo” daftar No. IDM000382156 yang saat ini terdaftar atas nama Tergugat tidak patut untuk dilindungi.
16. Bahwa mengingat merek “SHARPNESS + Logo” daftar No. IDM000382156 yang saat ini terdaftar atas nama Tergugat dengan merek “SHARPNESS + Logo” milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya, maka apabila kedua merek tersebut dipakai secara bersamaan atau dipasarkan pasti akan membingungkan khalayak ramai tentang asal usul barang Tergugat. Hal ini tentunya akan sangat merugikan Penggugat.
17. Bahwa Tergugat sebagai Badan Hukum Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia, wajib menggunakan nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia, dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing, dalam hal ini merek Penggugat “SHARPNESS + Logo”, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 220 PK/Perd/1986 tanggal 30 Oktober 1986 dalam perkara merek NIKE dan hal ini sejalan dengan amanah dari Pasal 36 ayat 3 Undang – Undang RI No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang berbunyi:

Hal 8 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia".

18. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 2 Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat juga telah mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek "SHARPNESS + Logo" pada Turut Tergugat II tanggal 14 Desember 2016 dengan No. Agenda D002016061618 untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 03 (**Bukti P – 10**).
19. Bahwa mengingat Penggugat sebagai pendaftar pertama dan pemilik merek "SHARPNESS + Logo" yang sesungguhnya, maka Penggugat beralasan untuk menuntut pembatalan merek "SHARPNESS + Logo" daftar No. IDM000382156 atas nama Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
20. Bahwa mengingat merek "SHARPNESS + Logo" daftar No. IDM000382156 atas nama Tergugat diperoleh dengan cara pengalihan hak dari Turut Tergugat I kepada Tergugat, maka beralasan untuk Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat I dalam permasalahan ini.
21. Bahwa karena merek "SHARPNESS + Logo" daftar No. IDM000382156 terdaftar pada Turut Tergugat II, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencoret pendaftaran merek "SHARPNESS + Logo" daftar No. IDM000382156 atas nama Tergugat dan selanjutnya mengumumkan dalam Berita Resmi Merek, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek "SHARPNESS + Logo" yang terkenal di Indonesia maupun di dunia internasional, oleh

Hal 9 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek "SHARPNESS + Logo";

3. Menyatakan merek "SHARPNESS + Logo" daftar No. IDM000382156 milik Tergugat, didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek "SHARPNESS + Logo" milik Penggugat;
4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek "SHARPNESS + Logo" daftar No. IDM000382156 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Turut Tergugat II, untuk mencoret pendaftaran merek "SHARPNESS + Logo" daftar No. IDM000382156 atas nama Tergugat dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan BUDI SETIAWAN ITEH, S.H., dan RIO TAMPATI, S.H., M.H., dari PACIFIC PATENT MULTIGLOBAL, berkedudukan di Dipo Business Center Lt. 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat – 10260, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2018, untuk Tergugat datang menghadap kuasanya Uus Mulyaharja, S.H, S.E, M.H, M.Kn, CLA, Merine Harie Saputri, SH dan Rahadian Ismuwashkito, S.H, para Advokat/Pengacara dari MMP LAW FIRM yang berkantor di BNL PATENT BUILDING Jl. Ngagel Jaya No. 40, Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya, Tlp (031) 5029992, fax. (031) 9944.2094 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2018 untuk Turut Tergugat I datang menghadap kuasanya dipersidangan Uus Mulyaharja, S.H, S.E, M.H, M.Kn, CLA, Merine Harie Saputri, SH dan Rahadian Ismuwashkito, S.H, para Advokat/Pengacara dari MMP LAW FIRM yang berkantor di BNL PATENT BUILDING Jl. Ngagel Jaya No. 40, Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya, Tlp (031) 5029992, fax. (031) 9944.2094 berdasarkan surat kuasa khusus,

Hal 10 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 November 2018; dan untuk Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya Abdul Hakim, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., Jl. H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2018, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 28 November 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA).

1. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalah bertujuan untuk membatalkan pendaftaran merek SHARPNESS + LOGO Daftar No.IDM000382156 dengan tanggal penerimaan (*filing date*) 15 Maret 2011 dengan tanggal pendaftaran merek 21 Januari 2013;
2. Bahwa dengan demikian, *in concreto* merek SHARPNESS + LOGO Daftar No.IDM000382156 milik tergugat aquo telah mendapatkan perlindungan hukum lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran 21 Januari 2013;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Gugatan Pembatalan Merek dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, oleh sebab itu, **Gugatan Pembatalan merek yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sehingga sejatinya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).**

B. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT "NE BIS IN IDEM"

4. Bahwa sebelum gugatan aquo diajukan, **Penggugat telah mengajukan gugatan dengan subyek dan obyek gugatan yang sama, yaitu gugatan pembatalan pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 Daftar No: IDM000382156 kepada Tergugat yakni pada Tanggal 26 April 2017 dengan Gugatan Perkara Nomor: 28/Pdt.Sus. Merek/2017/PN.Jkt.Pst Sby, antara: HUBEI YULI ABRASIVE BELT GROPUP CO. LTD selaku Penggugat melawan**

Hal 11 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO selaku Tergugat dimana telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 April 2017, yang amarnya pada pokoknya : **MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT SEPANJANG MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK, DAN DALAM POKOK PERKARA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**. Selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2017 Penggugat telah mengajukan upaya Kasasi atas perkara tersebut yang terdaftar dibawah Nomor: 07 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Niaga.Jkt. Pst , dimana bahwasanya permohonan Kasasi dari Para Penggugat tersebut telah diputus Mahkamah Agung RI tanggal 16 Januari 2018, **yang amarnya Menolak Permohonan Kasasi**;

5. Bahwa apabila dicermati secara seksama maka secara yuridis atas gugatan yang pernah diajukan oleh Penggugat tersebut diatas **memiliki persoalan (Substansi) yang SAMA yaitu Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dengan subyek dan obyek gugatan yang SAMA yaitu pendaftaran SHARPNESS + Logo kelas 03 Daftar No: IDM000382156** yang meskipun dalam amar putusan menerima EKSEPSI dari Tergugat (Ic.PT. Sukses Bersama Amplasindo) namun telah melewati proses-proses hukum acara perdata yang berlaku hingga berakhir dengan adanya Putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
6. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata pada pokoknya telah menegaskan bahwasanya tidak boleh diajukan gugatan baru yang mempersoalkan substansi yang sama sebagaimana telah diputus dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. **Gugatan yang mempersoalkan persoalan yang sama dengan substansi yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap itulah yang dinamakan “Ne bis in idem”**;
7. Bahwa hal tersebut diatas senafas dengan kaidah hukum Yurisprudensi MARI No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang pada pokoknya berbunyi: “*Ada atau tidaknya asas Ne Bis In Idem tidak semata - mata ditentukan oleh kesamaan pihak saja, melainkan terutama adanya obyek sengketa dan alasan yang sama dengan putusan pengadilan terlebih dahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti*”;

Hal 12 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



8. Bahwa dengan demikian maka jelas Gugatan Perkara Nomor : 47/Pdt.Sus- Merek/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst tertanggal 28 September 2018 aquo **harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)** oleh karena telah **Ne Bis In Idem**;

C. EKSEPSI GUGATAN SALAH SASARAN (ERROR IN PERSONA).

9. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah menarik dan mendudukan PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO sebagai Tergugat dan pihak JOHNY BINTORO NJOTO sebagai pihak Turut Tergugat I dalam perkara aquo;
10. Bahwa apabila mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat, maka pada pokoknya Penggugat telah MENUDUH Tergugat telah beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo di Indonesia. Padahal secara mutatis mutandis telah jelas bahwasanya kedudukan Tergugat BUKAN SEBAGAI PEMOHON PENDAFTARAN MEREK, melainkan hanya **sebagai pembeli Merek yang beritikad baik (te goede trouw) yang sejatinya dilindungi oleh Undang-Undang**, mengingat dalam hal ini Tergugat dalam memperoleh Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 Daftar No: IDM000382156 tersebut adalah berdasarkan perjanjian jual-beli Merek (ic. Pengalihan Hak) sebagaimana Perjanjian Pengalihan Hak dari JOHNY BINTORO NJOTO (Turut Tergugat I) kepada PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO (Tergugat) dihadapan Notaris MERI EFDA, SH, yang telah dimohonkan pencatatannya tanggal 27 Desember 2016, serta kemudian telah tercatat Pengalihan Hak tersebut pada Direktorat Merek Nomor: HKI.4.HI.06.04.7476572016 tanggal 08 Maret 2017. Dalil ini telah dibenarkan oleh Penggugat dalam posita gugatan point 8 dan 9 (hal. 5);
11. Bahwa oleh karena itu maka **TIDAKLAH TEPAT DAN SALAH SASARAN** apabila mendudukan PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO sebagai Tergugat dalam perkara aquo, sedangkan pemilik merek asalnya yaitu JOHNY BINTORO NJOTO hanya sebagai Turut Tergugat I. Sebagaimana diketahui bahwa **penjatuhan hukuman antara kedudukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah**

Hal 13 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



sangat berbeda, dimana Tergugat dihukum secara condemnatoir sedangkan Turut Tergugat hanya dihukum secara declaratoir yaitu hanya ikut serta mematuhi isi putusan. Seharusnya dalam hal ini Penggugat mendudukan pihak JOHNY BINTORO NJOTO adalah sebagai Tergugat dan bukan sebagai Turut Tergugat, serta kedudukan PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO bukan sebagai Tergugat melainkan sebagai Turut Tergugat;

12. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat terbukti SALAH SASARAN (ERROR IN PERSONA), maka jelas gugatan Penggugat aquo tidak memenuhi syarat formil terkait pihak-pihak yang seharusnya sebagai Tergugat, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

D. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSERTUM).

13. Bahwa dalam dalil gugatan pada posita point 6 dan 7 yang pada pokoknya mendalilkan seakan-akan kedudukan anak perusahaan Penggugat yaitu TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE Co.Ltd yang diklaim telah mengekspor produk-produk Merek SHARPNESS + Logo ke Indonesia melalui Turut Tergugat I dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Turut Tergugat I yaitu CV. GUNUNG MAS dan PT. PACO AMPLAS INDONESIA;
14. Bahwa oleh karena dalil Penggugat aquo berhubungan dengan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan pihak TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE Co.Ltd maupun CV. GUNUNG MAS dan PT. PACO AMPLAS INDONESIA, maka SEHARUSNYA Penggugat menarik dan mendudukan pihak TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE Co.Ltd maupun CV. GUNUNG MAS dan PT. PACO AMPLAS INDONESIA sebagai pihak dalam perkara aquo;
15. Bahwa oleh karena ternyata Penggugat dalam surat gugatannya tidak menarik dan mendudukan pihak TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE Co.Ltd maupun CV. GUNUNG MAS dan PT. PACO AMPLAS INDONESIA sebagai pihak dalam perkara aquo, maka jelas menjadikan gugatan Penggugat telah KURANG PIHAK, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Hal 14 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



**E. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT “PREMATURE”
(DILATORIA EXCEPTIE) KARENA MASIH ADA HAK ATAS
CIPTAAN SENI LOGO SHARPNESS NO.056879 YANG
TERDAFTAR TERLEBIH DAHULU DAN MASIH BERLAKU MASA
PERLINDUNGANNYA**

16. Bahwa sebagaimana posita poin 5 (hlm.4) dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat merupakan pemilik hak cipta atas karya seni :



diciptakan pada tanggal 7 September 1999 berdasarkan sertifikat pendaftaran hak cipta no.2012-F-00070815 yang diterbitkan oleh Kementerian Hak Cipta Nasional Rakyat Tiongkok maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu membatalkan kepemilikan hak cipta seni logo “ SHARPNESS” no. daftar 056879 an. Johny Bintoro Njoto (*Ic. Telah dialihkan kepada Tergugat melalui surat pencatatan pengalihan no.HKI.2-KI.01.01-49 tanggal 3 Oktober 2017*) yang telah dilindungi terlebih dahulu sejak tanggal 15 Februari 2010 oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI daripada permohonan Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 Daftar No: IDM000382156;

17. Bahwa dengan tidak dibataalkannya sertifikat ciptaan seni logo “ SHARPNESS” no. daftar 056879 an. PT. Sukses Bersama Amplasindo oleh Penggugat maka dimungkinkan timbulnya inkonsistensi dalam perlindungan hukum terhadap karya intelektual sebuah seni logo, dikarenakan perlindungan **seni logo** “ SHARPNESS” no. daftar 056879 didasarkan pada aturan Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) Tahun;
18. Mengingat Penggugat-pun ternyata juga memiliki hak cipta atas karya seni yang sama sebagaimana yang didalilkan dalam positanya maka seharusnya Penggugat membatalkan terlebih dahulu ciptaan seni logo “ SHARPNESS” no. daftar 056879 an. PT. Sukses Bersama Amplasindo agar dapat menggunakan hak atas karya ciptaannya di Indonesia;

Hal 15 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



19. Bahwa dengan demikian maka jelas Gugatan Perkara Nomor : No. 47/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst tertanggal 21 September 2018 aquo BELUM WAKTUNYA (Prematur) diajukan oleh Para Penggugat, sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Para Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

F. EKSEPSI PENGGUGAT YANG TIDAK DILENGKAPI AKTA PERUBAHAN JABATAN PRESIDEN DIREKTUR TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN MEREK.

20. Bahwa sebagaimana diketahui sebelumnya telah ada Perkara Reg. No. 28/Pdt.Sus.HKI/Merek/2017/PN.Niaga.Jkt. Pst, antara: HUBEI YULI ABRASIVE BELT GROPUP CO. LTD (Penggugat) melawan PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO (Tergugat), dimana dalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 17 Maret 2017 tercatat pemberi kuasa adalah LI SHANYU yang menjabat sebagai *Legal Representative* pada perusahaan Hubei Yuli Abrasive Belts Group CO, LTD;

21. Bahwa oleh karena gugatan Perkara Reg. No. 28/Pdt.Sus.HKI/Merek/2017/PN.Niaga.Jkt. Pst aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka saat ini HUBEI YULI ABRASIVE BELT GROPUP CO. LTD (Penggugat) mengajukan gugatan lagi terhadap PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO (Tergugat) dkk dibawah Perkara Reg. No. 47/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst. Namun apabila mencermati Surat Kuasa yang diketahui oleh SUN JIN dari China Chamber of Commerce tertanggal 16 Juni 2018, kedudukan LI SHANYU yang awalnya menjabat sebagai *Legal Representative* pada perusahaan Hubei Yuli Abrasive Belts Group CO, LTD, BERUBAH/BERGANTI menjabat *President Director* pada perusahaan tersebut;

22. Bahwa dengan adanya perubahan jabatan LI SHANYU tersebut, maka **Tergugat mohon akta dan segera melampirkannya untuk melengkapi persyaratan formil Surat Kuasa dalam rangka pengajuan gugatan aquo, sehingga Majelis Hakim Yang Mulia dapat menilai tentang kompetensi yang bersangkutan untuk**



bertindak mewakili perusahaan Hubei Yuli Abrasive Belts Group CO, LTD, mengingat berdasarkan Undang-Undang Perusahaan yang berlaku di Republik Rakyat China tahun 2014, (*Company Law of The Peoples Republic of China*) telah jelas bahwa dalam struktur organisasi perusahaan maka yang berhak menjalankan perusahaan dan bertindak untuk dan atas nama atau mewakili perusahaan adalah *Board of Directors* (vide article 46 s/d 50) dan *Board of Supervisors* (vide article 51 s/d 56);

23. Bahwa apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan Akta Perubahan berkaitan dengan perubahan jabatan LI SHANYU dari Legal Representative menjadi President Director, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

24. Bahwa apabila LI SHANYU tidak dapat membuktikan tentang keabsahan penggantian jabatannya yang awalnya menjabat sebagai Legal Representative kemudian BERUBAH/BERGANTI menjabat President Director pada perusahaan Hubei Yuli Abrasive Belts Group CO, LTD, maka jelas secara yuridis LI SHANYU tidak memiliki Legal Standing untuk mewakili perusahaan tersebut dalam rangka pengajuan gugatan pembatalan Merek aquo di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga oleh karenanya maka sepatutnya gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

G. EKSEPSI PENGGUGAT YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN MEREK.

25. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengajuan gugatan tersebut adalah membatalkan pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 Daftar No: IDM000382156 atas nama Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Hal 17 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



26. Bahwa kedudukan Penggugat dalam hal ini adalah sebagai Pemilik Merek YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi : "**Pemilik Merek yang tidak terdaftar** dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **SETELAH** mengajukan Permohonan kepada Menteri";
27. Bahwa apabila mencermati posita gugatan Penggugat pada point 18 (hal. 8), Penggugat HANYA mendalilkan telah mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 pada Turut Tergugat II tanggal 14 Desember 2016 dengan Nomor Agenda D002016061618, namun **TIDAK TERDAPAT PETITUM yang memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mendaftarkan merek tersebut**, apabila nanti misalnya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
28. Bahwa Permintaan Pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 pada Turut Tergugat II Nomor Agenda D002016061618 aquo dilakukan **TELAH SANGAT LAMA**, yaitu pada tanggal 14 Desember 2016 (kurang lebih telah 2 tahun) apabila terhitung sejak tanggal gugatan Penggugat didaftarkan. **Seharusnya Penggugat mengajukan kembali Permintaan Pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 pada Turut Tergugat II tersebut pada tahun 2018 sebelum gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat**, mengingat permohonan permintaan pendaftaran Merek tanggal 14 Desember 2016 tersebut bisa jadi telah terkena tolakan tetap oleh pemeriksa pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Apalagi memang telah kena tolakan tetap (tolak definitif) maka seharusnya Penggugat tidak terburu-buru mengajukan gugatan pembatalan Merek, melainkan berupaya untuk mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek. **Oleh karena itu Tergugat mohon akta;**
29. Bahwa oleh karena incasu Penggugat **TIDAK MELAKSANAKAN** ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka sejatinya gugatan Penggugat aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Hal 18 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



H. EKSEPSI SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL KARENA TIDAK DITERJEMAHKAN OLEH PENTERJEMAH TERSUMPAAH.

30. Bahwa dengan memperhatikan Surat Kuasa Penggugat tertanggal 16 Juni 2018 yang diketahui oleh SUN JIN dari China Chamber of Commerce yang ditandatangani LI SHANYU sebagai President Director perusahaan Hubei Yuli Abrasive Belts Group CO, LTD, walaupun dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, namun terjemahan dalam Bahasa Indonesia pada Surat Kuasa tersebut dibuat TIDAK DITERJEMAHKAN OLEH PENTERJEMAH TERSUMPAAH;

31. Bahwa pada dasarnya, perlu dipahami bahwa sejak diundangkannya UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, penggunaan bahasa Indonesia menjadi hal yang diwajibkan seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU tersebut yang berbunyi: “ *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia*”. Kedudukan Surat Kuasa secara yuridis adalah merupakan perjanjian atau kontrak antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sedangkan yang berhak menterjemahkan adalah Penerjemah Tersumpah yang telah mengikuti Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP) dan telah memperoleh Surat Keputusan (SK) sebagai Penerjemah Tersumpah dari Gubernur di wilayah domisili Penerjemah Tersumpah;

32. Bahwa kedudukan Penerjemah Tersumpah ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah, dimana dalam menjalankan profesinya, Penerjemah tersumpah harus bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kualitas hasil terjemahannya. Kedudukan Penerjemah Tersumpah ini tidak hanya berlaku dalam hukum acara pidana, juga berlaku dalam hukum acara perdata, agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat meyakini kebenaran dari substansi terjemahan tersebut;



33. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat terbukti **TIDAK DITERJEMAHKAN OLEH PENERJEMAH TERSUMPAH**, maka jelas Surat Kuasa Penggugat aquo tidak memenuhi syarat formil, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

I. EKSEPSI OBYEK GUGATAN TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI (NON EXECUTABLE).

34. Bahwa secara yuridis Tergugat adalah **sebagai pembeli Merek yang beritikad baik (te goede trouw) yang sejatinya dilindungi oleh Undang-Undang**, mengingat dalam hal ini Tergugat dalam memperoleh Merek SHARPNES + Logo kelas 03 Daftar No: IDM000382156 tersebut adalah berdasarkan perjanjian jual-beli Merek (ic. Pengalihan Hak) sebagaimana Perjanjian Pengalihan Hak dari JOHNY BINTORO NJOTO (Turut Tergugat I) kepada PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO (Tergugat) dihadapan Notaris MERI EFDA, SH, yang telah dimohonkan pencatatannya tanggal 27 Desember 2016, serta kemudian telah tercatat Pengalihan Hak tersebut pada Direktorat Merek Nomor: HKI.4.HI.06.04.7476572016 tanggal 08 Maret 2017;

35. Bahwa oleh karena secara yuridis Tergugat adalah merupakan pembeli yang beritikad baik (*te goede trouw*) yang harus diberikan perlindungan hukum, sebagaimana bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.7 Tahun 2012 didalam butir ke IX, yang pada pokoknya berbunyi:

- ***Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak;***
- ***Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak tersebut;***

36. Bahwa kedudukan Tergugat sebagai **pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum**, dimana hal ini senafas dengan kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi MARI yang telah berlaku tetap, antara lain: Putusan MARI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 2 Juni 1958, Putusan MARI No. 598 K/Sip/1971 dan Putusan MARI No.1230 K/Sip/1980;

Hal 20 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa oleh karena itu, maka menurut ketentuan yang berlaku, **TERLARANG** bagi pihak-pihak tertentu, untuk mengklaim atau mempermasalahkan terhadap obyek gugatan yang telah dimiliki oleh pihak lain dengan cara itikad baik (*te goede trouw*). Larangan tersebut dalam hal ini memiliki makna dan tujuan untuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pembeli yang beritikad baik;
38. Bahwa oleh karena keberadaan Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 Daftar No: IDM000382156 telah beralih secara sah kepada Tergugat, maka jelas keberadaan obyek gugatan tersebut menjadi *Non Executable*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSASI :

1. Bahwa seluruh dalil yang Tergugat jelaskan dan uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang Tergugat jelaskan dan uraikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan pada posita point 1 dan 2, dimana Penggugat mengklaim seakan-akan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama di dunia internasional atas Merek SHARPNESS + Logo –quod non- , mengingat terdapat, pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo di beberapa Negara, antara lain :
 - Philipina terdaftar dan tercatat atas nama pihak lain, yaitu atas nama POWERMAX MARKETING CO.INC;
 - Merek SHARPNESS + Logo di Indonesia, yang pada awalnya tercatat dan terdaftar atas nama JOHNY BINTORO NJOTO, yang kemudian dilakukan pengalihan hak (ic. dijual) kepada PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO sebagai Tergugat dalam perkara aquo;
 - Pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak di Negara Rumania, karena memiliki persamaan dengan Merek pihak lain yang terdaftar lebih dahulu di Rumania;

Hal 21 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Merek SHARPNESS BARBIER SHARPNESS + logo kelas (03) no daftar 4330515 di Negara Prancis dan Swiss atas nama M. Kevin Montilla;
- 4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan pada posita point 3 dan 4 dimana Penggugat mengklaim seakan-akan Merek SHARPNESS + Logo atas nama Penggugat adalah sebagai Merek Terkenal (*Wellknown Mark*), mengingat:
 - Dalam The Brandz Top 100 Most Valuable Chinese Brands 2016, tidak tercatat Merek SHARPNESS + Logo atas nama Penggugat sebagai bagian dari Merek Terkenal di RRC;
 - Dalam Brand Finance Global 500 yang dipublikasikan oleh Brand Finance pada februari 2017 , tidak tercatat Merek SHARPNESS + Logo atas nama Penggugat sebagai bagian dari Merek Terkenal di Dunia;
 - Dalam The Brandz Top 100 Most Valuable Chinese Brands 2018 , tidak tercatat Merek SHARPNESS + Logo atas nama Penggugat sebagai bagian dari Merek Terkenal di RRC;
 - Dalam Buku Daftar Merek Terkenal yang diterbitkan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, tidak terdapat Merek SHARPNESS + Logo atas nama Penggugat sebagai bagian dari Merek Terkenal di Indonesia;
 - Begitu pula dalam survei tahunan yang dilakukan oleh Majalah SWA di tahun 2018 yang merilis 100 Daftar Merek Termahal yang dikenal masyarakat Indonesia. 100 merek tersebut memiliki nilai yang kuat setelah evaluasi yang dilakukan menggunakan standar internasional ISO: 10688 tentang *Requirements for monetary brand valuation* . Terlihat 5 (lima) merek teratas merupakan merek yang pasti dikenal oleh masyarakat Indonesia, dengan rincian nilai investasi dan nilai merek yang begitu besar yaitu berturut-turut : Telkom Indonesia dengan nilai merek 5.168 juta dollar, Sampoerna di industri tembakau dengan nilai merek 3.460 juta dollar, BRI dengan nilai 3.164 juta dollar, BCA dengan nilai merek 2.349 juta dollar, dan MANDIRI 2.229 juta dollar. Hingga 100 daftar nama yang dirilis oleh majalah SWA no.12 edisi XXXIV tanggal 6 Juni – 26 Juni 2018 tidak ditemukan merek “ SHARPNESS” sebagai

Hal 22 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu merek yang memiliki nilai merek, nilai investasi, nilai pendapatan yang besar bahkan bukan merek yang dikenal di Indonesia.

- Bahwa di Indonesia memiliki aturan khusus terkait penentuan kriteria merek terkenal. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat 3 huruf (a-i) Permenkumham RI no.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, terdapat 9 (sembilan) kriteria sebuah merek sehingga dapat dikategorikan sebagai merek terkenal di Indonesia. Kriteria tersebut bersifat akumulatif sehingga terdapatnya pendaftaran merek SHARPNESS atas nama Penggugat di beberapa negara tidak serta-merta menjadikannya sebagai merek "Terkenal" (*Wellknown Mark*) di Indonesia,
- Bahwa di Indonesia sendiri, dalam Majalah SWA edisi XXXIII tanggal 24 Mei -07 Juni 2017 pernah memuat artikel tentang "Cara Menghitung Merek" yang disampaikan oleh Sutan Banuara seorang expert dan CEO Brand Finance Indonesia yang mana mengemukakan cara evaluasi kekuatan merek berdasarkan ISO: 10688 yaitu tentang *Requirements for monetary brand valuation* yang telah dipublikasikan sejak September 2010 oleh International Organization For Standardization. Standarisasi tersebut didasarkan pada :1. hubungan emosional, kinerja keuangan dan pertumbuhan penjualan sebuah merek, 2. Nilai royalty sebuah merek, 3. Pendapatan sebuah merek, 4. Pendapatan merek setelah pajak dan 5. Nilai Investasi perusahaan terhadap sebuah merek, dari dasar-dasar inilah baru ditemukan nilai sebuah merek dan mendapatkan posisi sebagai merek yang dikenal oleh masyarakat luas, hal tersebut senafas dengan permenkumham RI no.67 Tahun 2016 Pasal 18 ayat 3 huruf (b) (f) dan (i) yaitu mengenai kriteria merek terkenal adalah:

" volume penjualan barang dan/ atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknnya", huruf (b),

" intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang digunakan untuk promosi tersebut "(huruf f),

" nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/ atau jasa yang dilindungi merek tersebut "(huruf i).

Hal 23 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedudukan Merek Terkenal (*Wellknown Mark*) berbeda dengan Merek Termasyhur (*Famous Mark*) yang cukup dengan pembuktian berdasarkan "*notoir feiten*". Keberadaan pengakuan sebagai Merek Terkenal TIDAK DENGAN SENDIRI nya diakui di setiap Negara anggota Paris Convention. Seharusnya keberadaan suatu merek asing di Indonesia, disamping sudah terdaftar di negara asal (*No person may benefit from the provisions of this article if the mark for which he claims protection is not registered in the country of origin*), juga harus terdaftar di negara tujuan (vide ketentuan pasal 6 (1) huruf A quinquies Paris Convention), sekalipun merek tersebut sudah terkenal misalnya, hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*);
- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia saat ini menganut Sistem Konstitutif, dimana pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum. Sistem konstitutif ditegaskan diatas asas: "*prior in tempore melior in jure*" (siapa yang duluan mendaftarkan dia yang berhak mendapat perlindungan hukum), asas konstitutif ini disebut pula sebagai "*the first to file principle*". Sistem konstitutif ini mengandung paksaan untuk mendaftarkan (*compulsory to registered*). Perkembangan Sistem Konstitutif telah tercantum dalam *Model Law for developing countries on Marks Trade names and acts of unfair competition*, dimana tercantum dalam Section 4 disebutkan bahwa hak eksklusif atas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: "*the exclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration*". Penggunaan sistem konsitutif di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dalam UU No-19 Tahun 1992, yang diambil dari Konvensi Stockhlom 1967 yang telah diratifikasi Indonesia pada tanggal 20 Desember 1979;
- Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPs Agreement: "*Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to service, in determining whether a trademark is wellknown, account shall be taken of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in that Member obtained as a result of the promotion of the trademark*" (Pasal 6 bis dari Konvensi Paris

Hal 24 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1967) hendaknya diterapkan juga terhadap jasa-jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal haruslah dipertimbangkan pengetahuan dari sektor yang relevan dari masyarakat termasuk pengetahuan di negara anggota yang diperoleh sebagai hasil dari promosi merek yang bersangkutan);

- Keberadaan Merek SHARPNESS + Logo atas nama Penggugat adalah jelas **BUKAN MERUPAKAN MEREK TERKENAL (Wellknown Mark)** karena TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR Pasal 21 ayat (1) huruf b jo Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Pasal 18 Permenkumham RI No.67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yakni : memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai keterkenalan Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, memperhatikan reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena : ***pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat; promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya; nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut; jangkauan daerah penggunaan Merek, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa Negara oleh pemiliknya.*** Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat ***memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan SURVEI*** guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek tersebut;
- Sebagai bahan perbandingan dengan beberapa negara di dunia dalam menentukan suatu merek adalah merek terkenal atau bukan, maka wajib dilakukan survey market untuk menentukan sampai sejauh mana masyarakat di suatu negara mengenal merek tersebut sebagai suatu merek terkenal atau bukan, misal:
 - **Amerika Serikat** : survei market harus membuktikan bahwa lebih dari 40% masyarakat dinegara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide pasal 43 © ayat (1) Lanham Act);

Hal 25 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- **Jerman** : survei market harus membuktikan bahwa lebih dari 80% masyarakat dinegara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Avon);
 - **Perancis** : survei market harus membuktikan bahwa lebih dari 20% masyarakat dinegara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Joker TG.I 3rd Chamber, PIBD 1989, III-538);
 - **Italia** : survei market harus membuktikan bahwa lebih dari 71% masyarakat dinegara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Jacobucci-Casetta & Perani, Intellectual Property Report tgl 2 April 1992);
- Oleh karena itu, maka pada dasarnya eksistensi Konvensi Paris dan persetujuan TRIPS menganut asas "*National Treatment*" (ic. prinsip teritorialitas) dimana seluruh ketentuan peraturan mengenai Hak Merek yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota Konvensi Paris haruslah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku di negara-negara dimana merek jasa/dagang tersebut akan diperdagangkan. Dengan demikian konsekuensi logis dari prinsip National Treatment tersebut, yaitu : *Pemilik Merek Asing harus tunduk dengan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku pada suatu negara dimana mereknya akan digunakan/diperdagangkan; Perlindungan hukum atas merek asing mempunyai kedudukan yang sama dengan merek lokal; Sanksi hukum atas merek asing juga mempunyai kedudukan yang sama dengan merek lokal; Standarisasi yang dipergunakan dalam menentukan suatu ukuran adalah ketentuan yang berlaku pada negara yang dituju. Dengan demikian maka mutatis mutandis Penggugat haruslah tunduk dan mematuhi ketentuan-ketentuan sistem hukum pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia, yaitu: "**FIRST TO FILE**";*
- **Jadi sangatlah tidak mudah suatu Merek menjadi Merek Terkenal** (Wellknown Mark), karena harus memenuhi kriteria sebagaimana telah ditetapkan oleh Konvensi Paris, Perjanjian TRIPS, serta ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b jo Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Pasal 18 Permenkumham RI No.67

Hal 26 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Keberadaan aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menghormati hukum yang berlaku di Negara tujuan dan memberikan perlindungan terhadap pendaftar pertama di suatu Negara anggota. Begitu pula sebaliknya, merek-merek yang sudah terkenal di Indonesia seperti Merek AQUA, INDOMIE dan sebagainya, apabila hendak dipergunakan di Negara lain maka harus didaftarkan terlebih dahulu di Negara tujuan tersebut, dan tidak otomatis diakui sebagai suatu Merek Terkenal di Negara tujuan tersebut (ic. prinsip resiprokal);

- Mohon bandingkan pula dalam perkara Merek TONG REN TANG (ic. Merek dari RRC) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.746 K/Pdt.Sus/2012, telah menolak klaim Pemohon Kasasi tentang Merek TONG REN TANG sebagai merek terkenal meskipun telah memiliki beberapa pendaftaran merek di beberapa negara dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut :

"bahwa merek pemohon kasasi/ Penggugat tidak masuk dalam katagori wellknown/ merek terkenal di Indonesia".

- Selain daripada itu, dalam hal ini Tergugat juga telah mendapatkan bukti prioritas permohonan merek No.HKI.4.01.13-0034/18 yang digunakan untuk mendaftarkan Merek SHARPNESS-JB5 + Logo di beberapa negara di dunia, dimana hal tersebut akan Tergugat sampaikan dalam acara pembuktian mendatang;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan pada posita point 5 mengingat pendaftaran Hak Cipta Nomor 2012-F-0007815 oleh Penggugat di RRC tidak serta merta dapat menjatuhkan prinsip konstitutif dari pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo milik Tergugat di Indonesia. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 1 ayat (5) jo. Pasal 4 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana hak atas perlindungan Merek hanya dapat DIPEROLEH setelah Merek tersebut terdaftar di Indonesia, yang didahului dengan permohonan pendaftaran Merek di Indonesia dan itupun setelah Penggugat membatalkan terlebih dahulu hak atas ciptaan **seni logo** " SHARPNESS" no. daftar 056879 atas nama Tergugat ;
6. Bahwa yang Tergugat menolak dalil gugatan pada posita point 6 dan 7 yang pada pokoknya mendalilkan seakan-akan kedudukan anak perusahaan Penggugat yaitu TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT

Hal 27 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRADE Co.Ltd yang diklaim telah mengekspor produk-produk Merek SHARPNESS + Logo ke Indonesia melalui Turut Tergugat I dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Turut Tergugat I yaitu CV. GUNUNG MAS dan PT. PACO AMPLAS INDONESIA –quod non-. Secara yuridis kedudukan TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE Co.Ltd maupun CV. GUNUNG MAS dan PT. PACO AMPLAS INDONESIA **tidak ada hubungannya dengan perkara aquo**, karena kedudukan perusahaan-perusahaan tersebut **merupakan entitas yang berbeda** dengan perusahaan Penggugat, perusahaan Tergugat maupun dengan Turut Tergugat I sebagai personal. Selain itu, terkait dengan dalil Penggugat bahwa perusahaan Hubei Yuli Abrasive Belts Group CO, LTD memiliki anak perusahaannya yaitu Tongcheng Yuli Abrasive Belts Group CO, LTD, dimana berdasarkan article 14 Undang-Undang Perusahaan yang berlaku di Republik Rakyat China tahun 2014, (*Company Law of The Peoples Republic of China*) yang pada pokoknya mengatur bahwasanya pendirian cabang perusahaan dan anak perusahaan harus didaftarkan dicatatkan menurut hukum. **Oleh karena itu dalam hal ini Tergugat mohon akta;**

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan pada posita point 8, 9, 10, dan 11, mengingat :
 - Secara yuridis Permintaan Pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo atas nama Penggugat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 14 Desember 2016 dengan No. Agenda D002016061618 untuk jenis barang dalam kelas 03 JELAS akan terhalang oleh pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 Daftar No: IDM000382156 **yang telah dimohonkan terlebih dahulu (First To File) oleh JOHNY BINTORO NJOTO (Turut Tergugat I) pada tanggal 15 Maret 2011** dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 21 Januari 2013 (vide Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Kemudian JOHNY BINTORO NJOTO telah menjual Merek tersebut kepada PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO sebagaimana Perjanjian Pengalihan Hak dari JOHNY BINTORO NJOTO kepada PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO dihadapan Notaris MERI EFDA, SH, yang telah dimohonkan pencatatannya tanggal 27 Desember 2016, serta kemudian telah tercatat Pengalihan Hak tersebut pada Direktorat Merek Nomor: HKI.4.HI.06.04.7476572016 tanggal 08 Maret 2017.

Hal 28 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Kedudukan hukum PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO dalam hal kepemilikan Merek aquo adalah sebagai PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK yang sepatutnya dilindungi oleh Undang-Undang. Selanjutnya, untuk melaksanakan amanah ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, maka Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik dan sekaligus sebagai penerus hak Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 Daftar No: IDM000382156 aquo telah menggunakan Merek SHARPNESS + Logo dengan menggabungkan merek JB-5 dalam label mereknya di Indonesia untuk produk-produk yang tergolong dalam kelas 03 antara lain produk kain ampelas dan kertas ampelas, dalam perdagangan dan distribusi produk-produk tersebut di wilayah Indonesia sebagaimana yang dapat dilihat dalam situs www.sharpness.co.id milik Tergugat. Berikut ini adalah contoh produk milik Tergugat :



label produk tersebut telah diajukan permohonan mereknya dengan no.agenda DID2018034435 tanggal permohonan 23 Juli 2018 yang telah dipublikasikan dalam Berita Resmi Merek No. 37/VII/A/2018 periode 1 Agustus 2018- 1 Oktober 2018 dan selama proses publikasi/ pengumuman tidak terdapat keberatan baik dari pihak Penggugat atau pihak lainnya.

- Dalam hal ini Tergugat maupun Turut Tergugat I **TIDAK PERLU meminta ijin** kepada Penggugat, karena Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan kedudukan Tergugat hanya sebagai pembeli dan penerus hak atas Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 Daftar No: IDM000382156 tersebut, **yang telah dimohonkan terlebih dahulu (First To File)**



oleh JOHNY BINTORO NJOTO (Turut Tergugat I) pada tanggal 15

Maret 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 21 Januari 2013. Sedangkan di sisi lain, Penggugat baru mengajukan permintaan pendaftaran Merek SHARPNESS & Logo pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 14 Desember 2016 dengan No. Agenda D002016061618 untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 03, yang mana hingga saat ini Merek Penggugat aquo BELUM TERDAFTAR dan BELUM TERBIT SERTIFIKATNYA, sehingga menurut UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia, Penggugat secara mutatis mutandis BELUM MEMILIKI HAK untuk menggunakan Merek tersebut di wilayah Indonesia;

- Oleh karena itu TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, tuduhan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I dimana seakan-akan Turut Tergugat I telah mendaftarkan Merek tersebut dengan cara itikad tidak baik dengan menjiplak dan meniru Merek SHARPNESS + Logo Penggugat, karena incasu Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip konstitutif, sebaliknya adalah Tergugat sebagai PEMBELI dan PENERUS HAK atas Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 Daftar No: IDM000382156 tersebut, **yang telah dimohonkan terlebih dahulu (First To File) oleh JOHNY BINTORO NJOTO pada tanggal 15 Maret 2011** dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 21 Januari 2013;
- Apalagi sebelumnya Turut Tergugat I (JOHNY BINTORO NJOTO) dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 Daftar No: IDM000382156 tersebut TELAH MENEMPUH proses pendaftaran Merek sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (ic. saat itu berlaku UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang saat ini telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Proses permohonan tersebut telah menempuh pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif (oleh pemeriksa merek yang kompeten) yang memeriksa alasan-alasan sebagaimana

Hal 30 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



ketentuan Pasal 4 (ada atau tidaknya unsur itikad tidak baik), Pasal 5 (bertentangan atau tidak dengan norma, kesusilaan, hukum dsb) dan Pasal 6 (ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan Merek yang terdaftar lebih dulu atau Merek Terkenal) serta telah menempuh tahap Publikasi (pengumuman) pada Berita Resmi Merek, dimana pada saat Publikasi berjalan pihak Penggugat tidak pernah mengajukan surat keberatan (oposisi). Oleh karena telah memenuhi segala persyaratan dan dianggap tidak melanggar ketentuan dalam Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka kemudian Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 Daftar No: IDM000382156 tersebut disetujui untuk didaftar oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI;

- Tergugat menolak dalil Penggugat point 10 dan 11, karena dalam hal ini Penggugat TIDAK MEMILIKI HAK untuk membandingkan kedua Merek tersebut. Bagaimana mungkin Penggugat memiliki hak untuk membandingkan kedua merek tersebut, mengingat Merek yang diklaim sebagai Merek milik Penggugat yang BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA walaupun sudah terdaftar di RRC, adalah BUKAN SEBAGAI MEREK TERKENAL karena tidak memenuhi kriteria sebagai Merek Terkenal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b jo. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan sebaliknya Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 milik Tergugat tersebut telah terdaftar di Indonesia dibawah Daftar No: IDM000382156 sejak tanggal 15 Maret 2011;
- 8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita point 12, mengingat keberadaan Yurisprudensi MARI No.178 K/Sip/1973 tanggal 7 Mei 1973, Yurisprudensi MARI No.370 K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 dan Yurisprudensi MARI No.320 K/N/Haki/2003 tanggal 24 Februari 2004 adalah **HANYA BERKAITAN dengan Merek Terkenal (Wellknown Mark)**, sedangkan Merek yang diklaim oleh Penggugat BUKAN merupakan Merek Terkenal, sehingga tidaklah relevan apabila merujuk pada kaidah-kaidah Yurisprudensi MARI tersebut diatas. Apalagi Indonesia menganut sistem hukum Eropa Contionental, dimana tidak mengakui asas *stare decesis* (asas *preseden*), sehingga keberadaan putusan-putusan sebelumnya tidak

Hal 31 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



bersifat mengikat Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesudahnya. Sedangkan untuk perkara Merek VIM KHO melawan VIN KHO berdasarkan putusan MARI No.27 K/N/Haki/2006 tanggal 10 Oktober 2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Merek/2006/PN.Mdn tanggal 2 Mei 2006 adalah juga **TIDAK RELEVAN** dengan perkara aquo, mengingat **berdasarkan data yang ada pada Tergugat**, baik Merek VIM KHO maupun VIN KHO pada saat itu keduanya SAMA SAMA TELAH TERDAFTAR di Indonesia, dimana Merek VIMKHO tersebut telah terdaftar pada Direktorat Merek dibawah Daftar No.335057 tanggal 09 Juni 1994 (diperpanjang dibawah Daftar No. IDM 0000.13230) atas nama Edy Purwanto Siregar, sedangkan Merek VIN KHO terdaftar atas nama RIZAL. Selanjutnya Merek VINKHO atas nama sdr. RIZAL tersebut telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Merek/2006/PN.Mdn tanggal 2 Mei 2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Merek/2006/PN.Mdn tanggal 2 Mei 2006 karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek VIMKHO terdaftar milik H. Edy Purwanto Siregar. Apabila ada dalil lain dari Penggugat atas kasus-kasus tersebut diatas, **Tergugat mohon akta**;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita point 13, mengingat secara yuridis, kedudukan JOHNY BINTORO NJOTO (Turut Tergugat I) sebagai pemegang hak asal atas merek tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana menyebutkan: "HAK ATAS MEREK DIPEROLEH SETELAH MEREK TERSEBUT TERDAFTAR", dimana kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 : "Yang dimaksud dengan "Terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan Sertifikat". Oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka JOHNY BINTORO NJOTO sebagai pemegang hak asal atas merek tersebut telah memiliki HAK EKSLUSIF yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan

Hal 32 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. **Selain itu, JOHNY BINTORO NJOTO (Turut Tergugat I) sebagai pemegang hak asal atas merek tersebut dapat menjual Merek tersebut kepada pihak lain sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf e atau f Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana dalam hal ini Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 Daftar No: IDM000382156 aquo telah dijual kepada Tergugat, sehingga kedudukan Tergugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan penerus hak yang sejatinya harus dilindungi Undang-Undang;**

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita point 14, 15, 16, 17, 18 dan 19, mengingat :

- Merek yang diklaim sebagai Merek milik Penggugat yang BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA walaupun sudah terdaftar di RRC, adalah BUKAN SEBAGAI MEREK TERKENAL karena tidak memenuhi kriteria sebagai Merek Terkenal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b jo. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan sebaliknya Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 milik Tergugat tersebut telah terdaftar di Indonesia dibawah Daftar No: IDM000382156 sejak tanggal 15 Maret 2011;
- Penggugat yang notabene Merek nya BELUM TERDAFTAR di Indonesia belum memiliki hak dan perlindungan atas Merek tersebut di Indonesia, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana menyebutkan: "HAK ATAS MEREK DIPEROLEH SETELAH MEREK TERSEBUT TERDAFTAR", dimana kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 : "Yang dimaksud dengan "Terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan Sertifikat";
- Dengan demikian maka secara yuridis, Penggugat TIDAK MEMILIKI HAK untuk MEMBANDINGKAN DENGAN MEREK TERDAFTAR milik Tergugat, apalagi untuk menggunakan Merek SHARPNESS + Logo di Indonesia, karena Merek Penggugat **BELUM TERDAFTAR** di Indonesia. **Bahkan justru sebaliknya, seharusnya penggunaan Merek SHARPNESS + Logo di Indonesia oleh Penggugat maupun**



pihak lain di Indonesia (ic. Distributor-Distributor) harus mendapatkan ijin / lisensi dari terlebih dahulu dari Tergugat selaku pemilik Merek SHARPNESS + Logo daftar no.IDM000382156 di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;

- Apabila Penggugat mendalilkan tentang upaya promosi dan pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara di dunia, hal itu **tidak berarti OTOMATIS Merek** yang diklaim Penggugat aquo menjadi Merek Terkenal di Indonesia, karena hukum di Indonesia sendiri telah secara mutatis mutandis mengatur kriteria Merek Terkenal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b jo. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini juga berlaku terhadap merek-merek yang telah menjadi Merek Terkenal di Indonesia, misalkan Merek AQUA, Merek INDOMIE, Merek KOPIKO dan sebagainya, **TIDAK OTOMATIS menjadi Merek Terkenal di RRC**. Apabila merek-merek terkenal di Indonesia tersebut ingin menjadi Merek Terkenal di RRC maka sudah tentu **HARUS** mengikuti persyaratan dan tata cara yang berlaku di Negara RRC. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Paris Convention dan Perjanjian TRIPs, dimana seluruh Warga Negara dari Negara Anggota wajib mematuhi ketentuan hukum di Negara yang hendak dituju dalam rangka perlindungan Mereknya. Justru dalam hal ini Turut Tergugat I selama bertahun-tahun lamanya telah memperkenalkan merek SHARPNESS + Logo tersebut di Indonesia antara lain melalui perdagangan dan distribusi produk-produk kain ampelas dan kertas ampelas Merek SHARPNESS + Logo yang kemudian dilakukan oleh Tergugat sejak kepemilikan merek tersebut beralih. Tergugat juga telah memperoleh perizinan yang sah dalam menjalankan usaha bersangkutan di Indonesia. Bahkan Tergugat telah menginvestasikan dan mengiklankan produk-produk tersebut di wilayah Indonesia, untuk mengangkat reputasi dan popularitas Merek SHARPNESS + Logo tersebut di Indonesia. Selain itu Tergugat juga merupakan badan hukum (ic.Perseroan Terbatas) yang khusus menjalankan usaha di bidang memperdagangkan dan mendistribusikan kain ampelas dan kertas ampelas. Ini dapat dilihat

Hal 34 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dari nama Badan Hukum (Ic. Tergugat) yang terdapat potongan kata "Amplasindo". Banyak badan usaha yang nama badan hukumnya berkorelasi dengan sektor bisnis yang digeluti seperti : PT. Bank Rakyat Indonesia untuk jasa perbankan, PT. Aneka Tambang bergerak di bidang pertambangan, PT. Astra Agro Lestari yang bergerak di bidang agro dan banyak masih badan hukum lainnya. Oleh karena itu, terlihat sekali jika Tergugat (Ic. PT. Sukses Bersama Amplasindo) memang bersungguh-sungguh untuk menggeluti bidang usahanya dan berkeinginan untuk lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat di Indonesia sebagai penyedia produk ampelas yang berkualitas baik.

- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita point 17, mengingat **kata SHARPNESS memiliki arti "ketajaman" yang berasal dari Bahasa Inggris (bukan dari Bahasa Mandarin)** sebagai salah satu bahasa internasional yang banyak digunakan sebagai Merek oleh orang Indonesia maupun orang-orang di luar negeri, sehingga **kata SHARPNESS tidak dapat dimonopoli begitu saja oleh Penggugat yang notabene adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di RRC dan menurut hukum RRC.** Apalagi faktanya banyak perusahaan-perusahaan lain di dunia yang menggunakan kata/beresensi kata SHARPNESS sebagai Merek di berbagai Negara di dunia. Selain itu pula, keberadaan Lambang/Logo binatang BADAK juga tidak dapat dimonopoli oleh Penggugat, **mengingat Negara RRC memiliki lambang binatang yang terkenal yaitu PANDA, bukan BADAK. Justru sebaliknya, binatang BADAK lebih banyak dikenal di Indonesia (ic. Taman Nasional Ujung Kulon) dan menjadi hewan khas Indonesia karena gambarnya terlihat dalam dokumen resmi negara yaitu paspor** sebagai pengenalan hewan-hewan asli Indonesia yang dilindungi . Selain itu, penggunaan logo BADAK pada merek SHARPNESS+ LOGO memiliki filosofis tersendiri yaitu melambangkan kekuatan dan ketajaman produk (ic. Kain amplas dan kertas amplas) dengan warna birunya melambangkan keseriusan dan keuletan dalam usaha menjalankan bisnis. Oleh karena itu **sangatlah tidak tepat dan tidak relevan** penggunaan dalil dari Penggugat pada posita point 13 yang bersandar pada Yurisprudensi MARI No.220 PK/Perd/1986 tanggal 30 Oktober 1986 dalam perkara Merek NIKE dan Pasal 36 ayat (3) UU RI No.24

Hal 35 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dikarenakan terdapat merek di Indonesia menggunakan bahasa asing (ic. Bahasa Inggris) namun justru dikukuhkan sebagai merek terkenal (*Well Known*) melalui putusan Mahkamah Agung No.284K/ Pdt.Sus-HKI /2015 Jo Putusan No.05/HKI- Merek/ 2014/ PN-Niaga Surabaya yaitu merek PROFIL TANK milik PT. Profilia Indotech;

- Menanggapi dalil gugatan pada posita point 18 (hal. 8) dimana Penggugat HANYA mendalilkan telah mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 pada Turut Tergugat II tanggal 14 Desember 2016 dengan Nomor Agenda D002016061618, namun **TIDAK TERDAPAT PETITUM yang memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mendaftarkan merek tersebut**, apabila nanti misalnya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka jelas permohonan pendaftaran Merek yang diklaim sebagai milik Penggugat tersebut menjadi ilusoir saja;
- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita point 19, mengingat pengertian “PENDAFTAR PERTAMA” adalah merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a jo. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:” **Yang dimaksud dengan “Merek yang dimohonkan lebih dahulu” adalah Permohonan Merek yang sudah disetujui untuk didaftar**”, sedangkan dalam hal ini Penggugat baru mengajukan permintaan pendaftaran Merek SHARPNESS & Logo pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI **pada tanggal 14 Desember 2016 dengan No. Agenda D002016061618** untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 03 yang berarti 5 (lima tahun) lebih sejak Turut Tergugat I mendaftarkan merek tersebut, sehingga saat ini Merek Penggugat aquo BELUM TERDAFTAR dan BELUM TERBIT SERTIFIKATNYA, sehingga menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia, Penggugat secara mutatis mutandis BELUM MEMILIKI HAK untuk menggunakan Merek tersebut di wilayah Indonesia. **Oleh karena itu klaim Penggugat sebagai PENDAFTAR PERTAMA adalah keliru dan tidak berdasar hukum**;

Hal 36 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita point 20 dan 21, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, **sehingga sudah sepatutnya menurut hukum harus DITOLAK untuk seluruhnya.**

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk sudilah kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2018, Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada tanggal 28 November 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

A. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSERTUM).

1. Bahwa dalam dalil gugatan pada posita point 6 dan 7 yang pada pokoknya mendalilkan seakan-akan kedudukan anak perusahaan Penggugat yaitu TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE Co.Ltd yang diklaim telah mengekspor produk-produk Merek SHARPNESS + Logo ke Indonesia melalui Turut Tergugat I dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Turut Tergugat I yaitu CV. GUNUNG MAS dan PT. PACO AMPLAS INDONESIA;
2. Bahwa oleh karena dalil Penggugat aquo berhubungan dengan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan pihak TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE Co.Ltd maupun CV. GUNUNG MAS dan PT. PACO AMPLAS INDONESIA, maka

Hal 37 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



SEHARUSNYA Penggugat menarik dan mendudukan pihak TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE Co.Ltd maupun CV. GUNUNG MAS dan PT. PACO AMPLAS INDONESIA sebagai pihak dalam perkara aquo;

3. Bahwa oleh karena ternyata Penggugat dalam surat gugatannya tidak menarik dan mendudukan pihak TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE Co.Ltd maupun CV. GUNUNG MAS dan PT. PACO AMPLAS INDONESIA sebagai pihak dalam perkara aquo, maka jelas menjadikan gugatan Penggugat telah KURANG PIHAK, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA).

4. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalah bertujuan untuk membatalkan pendaftaran merek SHARPNESS + LOGO Daftar No.IDM000382156 dengan tanggal penerimaan (*filing date*) 15 Maret 2011 dengan tanggal pendaftaran merek 21 Januari 2013;
5. Bahwa dengan demikian, *in concreto* merek SHARPNESS + LOGO Daftar No.IDM000382156 milik tergugat aquo telah mendapatkan perlindungan hukum lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran 21 Januari 2013;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Gugatan Pembatalan Merek dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, oleh sebab itu, Gugatan Pembatalan merek yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sehingga sejatinya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima(*Niet Onvankelijk Verklaard*);

7.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa seluruh dalil yang Turut Tergugat I jelaskan dan uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang Turut Tergugat I jelaskan dan uraikan dalam pokok perkara;

Hal 38 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



2. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan pada posita point 1, 2, 3, 4 dan 5 (hal. 1 s/d 4), mengingat :
 - Menanggapi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Perusahaan Penggugat yakni Hubei Yuli Abrasive Belt Group Co.Ltd sebagai perusahaan terkenal di dunia adalah hanya pengakuan sepihak dari Penggugat secara tanpa dasar dan hanya berpedoman pada subyektifitas. Karena kata “TERKENAL” secara gramatikal berarti telah dikenal secara luas oleh para konsumen di seluruh dunia, sedangkan sampai saat ini tidak ada hasil survey atau kajian yang mendudukan perusahaan Penggugat aquo sebagai perusahaan terkenal didunia seperti halnya: Microsoft, Boeing, Toyota, Honda, IBM, McDonald, Starbucks dan sebagainya. Oleh karena itu dalil posita gugatan point 1 ini tidak beralasan hukum dan patut ditolak;
 - Menanggapi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa **Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama atas Merek tersebut juga tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak. Hal itu karena bukti pendaftaran di China tidak otomatis mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia**. Apabila hendak memperoleh perlindungan hukum di Indonesia, maka berdasarkan prinsip konstitutif merek tersebut wajib didaftarkan pula di Indonesia. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 1 ayat (5) jo. Pasal 4 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana hak atas perlindungan Merek hanya dapat DIPEROLEH setelah Merek tersebut terdaftar di Indonesia, yang didahului dengan permohonan pendaftaran Merek di Indonesia. Apabila merek tersebut belum terdaftar maka **TIDAK DAPAT** dipergunakan di Indonesia. Oleh karena itu dalil posita gugatan point 2 ini tidak beralasan hukum dan patut ditolak;
 - Menanggapi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan pendaftaran merek di beberapa Negara, maka merek Penggugat tersebut hanya berlaku di wilayah Negara-Negara tersebut. Namun tidak berlaku di Indonesia ataupun di Negara-Negara lainnya dimana merek Penggugat

Hal 39 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



tersebut belum terdaftar. Keberadaan pendaftaran di suatu Negara **TIDAK DENGAN SENDIRI** nya diakui pula di setiap Negara lain anggota Paris Convention. Apabila berkeinginan diakui dan dilindungi di Negara tujuan, maka disamping sudah terdaftar di negara asal, juga harus terdaftar pula di Negara tujuan (*No person may benefit from the provisions of this article if the mark for which he claims protection is not registered in the country of origin*), (vide ketentuan pasal 6 (1) huruf A quinquies Paris Convention). Dengan demikian maka **hanya merek yang telah terdaftar** yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*). Secara yuridis, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia saat ini menganut Sistem Konstitutif, dimana pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum. Sistem konstitutif ditegakkan diatas asas: "*prior in tempore melior in jure*" (siapa yang duluan mendaftar dia yang berhak mendapat perlindungan hukum), asas konstitutif ini disebut pula sebagai "*the first to file principle*". Sistem konstitutif ini mengandung paksaan untuk mendaftar (*compulsory to registered*). Oleh karena itu dalil posita gugatan point 3 ini tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

- Menanggapi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan terkait dengan pendaftaran Hak Cipta Nomor 2012-F-0007815 oleh Penggugat di RRC tidak serta merta dapat menjatuhkan prinsip konstitutif dari pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo milik Tergugat di Indonesia. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 1 ayat (5) jo. Pasal 4 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana hak atas perlindungan Merek hanya dapat **DIPEROLEH** setelah Merek tersebut terdaftar di Indonesia, yang didahului dengan permohonan pendaftaran Merek di Indonesia. Sedangkan keberadaan suatu Ciptaan BERBEDA dengan perlindungan Merek. Sebagai informasi **Turut Tergugat I adalah pencipta atas Seni Logo "SHARPNESS"** di Indonesia sebagaimana bukti Surat Pendaftaran Ciptaan Seni Logo "Sharpness" no.daftar 056879 atas nama Pencipta Johny Bintoro Njoto tanggal pengumuman 15 Februari 2010. Oleh karena itu dalil posita gugatan point 5 ini tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Hal 40 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan pada posita point 6 dan 7 (hal. 4), mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persroan Terbatas, maka secara yuridis kedudukan Turut Tergugat I sebagai person berbeda dengan badan hukum. **Oleh karena itu maka dalam hal ini Turut Tergugat I mohon akta.** Selain itu dalam pengajuan gugatan ini ironisnya **Penggugat tidak menarik dan mendudukan** pihak TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE Co.Ltd maupun CV. GUNUNG MAS dan PT. PACO AMPLAS INDONESIA. Seharusnya dalam hal ini Penggugat menarik dan mendudukan pihak TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE Co.Ltd maupun CV. GUNUNG MAS dan PT. PACO AMPLAS INDONESIA sebagai pihak dalam perkara aquo **agar pihak-pihak tersebut dapat menjelaskan dan membuktikan secara formil** terkait dengan tuduhan Penggugat aquo;
5. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan pada posita point 8, 9, 10 dan 11 (hal. 5 dan 6), mengingat :
 - Turut Tergugat I tidak perlu meminta ijin Penggugat dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek tersebut di Indonesia, karena setelah dilakukan pengecekan pada database Turut Tergugat II tidak ditemukan adanya pendaftaran Merek tersebut sebelumnya baik dari Penggugat maupun pihak lainnya;
 - Dengan merujuk pada sistim konstitutif yang berlaku di Indonesia, dan juga Turut Tergugat I telah memiliki Hak Cipta Seni Logo "SHARPNESS" di Indonesia, maka Turut Tergugat mengajukan Turut Tergugat mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek "Sharpness" Kelas 03 dibawah agenda No.Agenda D002011009748 a.n. Johny Bintoro Njoto tanggal pengajuan 15 Maret 2011;
 - Atas permohonan Permintaan Pendaftaran Merek "Sharpness" Kelas 03 dibawah agenda No.Agenda D002011009748 a.n. Johny Bintoro Njoto tanggal pengajuan 15 Maret 2011 tersebut, pihak Turut Tergugat II telah melakukan pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif (berdasarkan pasal 4, 5 dan 6 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, arena waktu itu masih berlaku UU Merek yang lama), dan karena tidak bertentangan dengan

Hal 41 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut maka permohonan Merek tersebut masuk tahap publikasi selama 3 (tiga) bulan tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi pihak lain yang merasa keberatan untuk mengajukan Oposisi;

- Selanjutnya oleh karena Permintaan Pendaftaran Merek "Sharpness" Kelas 03 dibawah agenda No.Agenda D002011009748 a.n. Johny Bintoro Njoto **TELAH MEMENUHI SYARAT DAN PROSEDUR yang berlaku**, dimana telah menempuh pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif (oleh pemeriksa merek yang kompeten) yang memeriksa alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 (ada atau tidaknya unsur itikad tidak baik), Pasal 5 (bertentangan atau tidak dengan norma, kesusilaan, hukum dsb) dan Pasal 6 (ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan Merek yang terdaftar lebih dulu atau Merek Terkenal) serta telah menempuh tahap Publikasi (pengumuman) pada Berita Resmi Merek, dimana pada saat Publikasi berjalan pihak Penggugat tidak pernah mengajukan surat keberatan (oposisi). Oleh karena telah memenuhi segala persyaratan dan dianggap tidak melanggar ketentuan dalam Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka kemudian Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 Daftar No: IDM000382156 tersebut disetujui untuk didaftar oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R ic. Turut Tergugat II). Jadi perolehan atas Merek tersebut sejak diajukan permohonan hingga terdaftar pada Turut Tergugat II (ic. Direktorat Merek) tidaklah diperoleh dengan mudah, melainkan harus menempuh proses pemeriksaan yang panjang dan berliku oleh tim pemeriksa Direktorat Merek yang ahli dibidangnya;
- Dengan telah terdaftarnya Merek "Sharpness" Kelas 03 dibawah No. Daftar IDM000382156 a.n Johny Bintoro Njoto aquo, maka secara yuridis Turut Tergugat I **memiliki Hak atas Merek terdaftar tersebut** sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta **berhak menggunakan Hak Eksklusifnya** berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan bahkan **berhak melakukan Pengalihan Hak atas Merek terdaftar** tersebut

Hal 42 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



kepada pihak lain, antara lain dengan cara Perjanjian Jual Beli Merek sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Oleh karena **secara yuridis dan tidak terbantahkan lagi** dimana dalam hal ini Turut Tergugat I adalah sebagai pemegang hak atas Merek "Sharpness" Kelas 03 dibawah No. Daftar IDM000382156 a.n Johny Bintoro Njoto di Indonesia, maka menurut hukum Turut Tergugat I **TIDAK PERLU** meminta persetujuan ataupun ijin dari Penggugat;
 - Selain itu pula, sangatlah tidak beralasan hukum apabila dalam hal ini Penggugat mencoba membandingkan terkait persamaan pada pokoknya antara Merek milik Penggugat yang **BELUM TERDAFTAR** di Indonesia dengan Merek milik Turut Tergugat I yang **TELAH TERDAFTAR** di Indonesia, oleh karena Penggugat tidak memiliki hak atas Merek yang belum terdaftar tersebut di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
6. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan pada posita point 12 (hal. 6 dan 7), mengingat:
- Keberadaan Yurisprudensi MARI No.178 K/Sip/1973 tanggal 7 Mei 1973, Yurisprudensi MARI No.370 K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 dan Yurisprudensi MARI No.320 K/N/Haki/2003 tanggal 24 Februari 2004 adalah **HANYA BERKAITAN dengan Merek Terkenal (Wellknown Mark)**, sedangkan Merek yang diklaim oleh Penggugat BUKAN merupakan Merek Terkenal, sehingga tidaklah relevan apabila merujuk pada kaidah-kaidah Yurisprudensi MARI tersebut diatas. Apalagi Indonesia menganut sistem hukum Eropa Contionental, dimana tidak mengakui asas *stare decesis* (asas *preseden*), sehingga keberadaan putusan-putusan sebelumnya tidak bersifat mengikat Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesudahnya. Sedangkan untuk perkara Merek VIM KHO melawan VIN KHO berdasarkan putusan MARI No.27 K/N/Haki/2006 tanggal 10 Oktober 2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Merek/2006/PN.Mdn tanggal 2 Mei 2006 adalah juga **TIDAK RELEVAN** dengan perkara aquo, mengingat **berdasarkan data yang ada pada Tergugat**, baik Merek VIM KHO maupun VIN KHO pada saat itu keduanya SAMA

Hal 43 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA TELAH TERDAFTAR di Indonesia, dimana Merek VIMKHO tersebut telah terdaftar pada Direktorat Merek dibawah Daftar No.335057 tanggal 09 Juni 1994 (diperpanjang dibawah Daftar No. IDM 0000.13230) atas nama Edy Purwanto Siregar, sedangkan Merek VIN KHO terdaftar atas nama RIZAL. Selanjutnya Merek VINKHO atas nama sdr. RIZAL tersebut telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/N/HAKI/2006 tanggal 10 Oktober 2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Merek/2006/PN.Mdn tanggal 2 Mei 2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Merek/2006/PN.Mdn tanggal 2 Mei 2006 karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek VIMKHO terdaftar milik H. Edy Purwanto Siregar. Apabila ada dalil lain dari Penggugat atas kasus-kasus tersebut diatas, **Tergugat mohon akta;**

- Sedangkan dalam hal ini Merek yang diklaim Penggugat bukanlah sebagai Merek Terkenal (*Wellknown Mark*), dimana berdasarkan penelusuran Turut Tergugat I diperoleh data :
 - a) Dalam The Brandz Top 100 Most Valuable Chinese Brands 2016 , tidak tercatat Merek SHARPNESS + Logo atas nama Penggugat sebagai bagian dari Merek Terkenal di RRC;
 - b) Dalam Brand Finance Global 500 yang dipublikasikan oleh Brand Finance pada february 2017 , tidak tercatat Merek SHARPNESS + Logo atas nama Penggugat sebagai bagian dari Merek Terkenal di Dunia;
 - c) Dalam The Brandz Top 100 Most Valuable Chinese Brands 2018 , tidak tercatat Merek SHARPNESS + Logo atas nama Penggugat sebagai bagian dari Merek Terkenal di RRC;
 - d) Dalam Buku Daftar Merek Terkenal yang diterbitkan Dijen Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, tidak terdapat Merek SHARPNESS + Logo atas nama Penggugat sebagai bagian dari Merek Terkenal di Indonesia;
 - e) Terdapat, pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo di beberapa Negara, antara lain di Philipina, Thailand, Vietnam yang terdaftar dan tercatat atas nama pihak lain;
 - f) Pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak di Negara Rumania, karena memiliki persamaan dengan Merek pihak lain yang terdaftar lebih dahulu di Rumania;

Hal 44 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedudukan Merek Terkenal (*Wellknown Mark*) berbeda dengan Merek Termasyhur (*Famous Mark*) yang cukup dengan pembuktian berdasarkan "*notoir feiten*". Keberadaan pengakuan sebagai Merek Terkenal TIDAK DENGAN SENDIRI nya diakui di setiap Negara anggota Paris Convention. Seharusnya keberadaan suatu merek asing di Indonesia, disamping sudah terdaftar di negara asal (*No person may benefit from the provisions of this article if the mark for which he claims protection is not registered in the country of origin*), juga harus terdaftar di negara tujuan (*vide ketentuan pasal 6 (1) huruf A quinquies Paris Convention*), sekalipun merek tersebut sudah terkenal misalnya. Hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*). Adapun UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia saat ini menganut Sistem Konstitutif, dimana pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum. Sistem konstitutif ditegakkan diatas asas: "*prior in tempore melior in jure*" (siapa yang duluan mendaftarkan dia yang berhak mendapat perlindungan hukum), asas konstitutif ini disebut pula sebagai "*the first to file principle*". Sistem konstitutif ini mengandung paksaan untuk mendaftarkan (*compulsory to registered*). Perkembangan Sistem Konstitutif telah tercantum dalam *Model Law for developing countries on Marks Trade names and acts of unfair competition*, dimana tercantum dalam Section 4 disebutkan bahwa hak eksklusif atas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: "*the exclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration*". Penggunaan sistem konsitutif di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dalam UU No.19 Tahun 1992, yang diambil dari Konvensi Stockhlom 1967 yang telah diratifikasi Indonesia pada tanggal 20 Desember 1979;
- Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPs Agreement: "*Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to service, in determining whether a trademark is wellknown, account shall be taken of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in that Member obtained as a result of the promotion of the trademark*" (Pasal 6 bis dari Konvensi Paris (1967) hendaknya diterapkan juga terhadap jasa-jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal

Hal 45 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



haruslah dipertimbangkan pengetahuan dari sektor yang relevan dari masyarakat termasuk pengetahuan di negara anggota yang diperoleh sebagai hasil dari promosi merek yang bersangkutan);

- Dengan demikian maka jelas, keberadaan Merek SHARPNESS + Logo atas nama Penggugat adalah jelas **BUKAN MERUPAKAN MEREK TERKENAL (Wellknown Mark)** karena TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR Pasal 21 ayat (1) huruf b jo Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Pasal 18 Permenkumham RI No.67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yakni : memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai keterkenalan Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, memperhatikan reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena : ***pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat; promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya; nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut; jangkauan daerah penggunaan Merek, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa Negara oleh pemiliknya.*** Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat ***memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan SURVEI*** guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek tersebut. Sebagai bahan perbandingan dengan beberapa negara di dunia dalam menentukan suatu merek adalah merek terkenal atau bukan, maka wajib dilakukan survey market untuk menentukan sampai sejauh mana masyarakat di suatu negara mengenal merek tersebut sebagai suatu merek terkenal atau bukan, misal:
 - a. **Amerika Serikat** :survei market harus membuktikan bahwa lebih dari 40% masyarakat dinegara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide pasal 43 © ayat (1) Lanham Act);
 - b. **Jerman** :survei market harus membuktikan bahwa lebih dari 80% masyarakat dinegara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Avon);

Hal 46 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- c. **Perancis** :survei market harus membuktikan bahwa lebih dari 20% masyarakat dinegara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Joker TG.I 3rd Chamber, PIBD 1989, III-538);
- d. **Italia** :survei market harus membuktikan bahwa lebih dari 71% masyarakat dinegara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Jacobcci-Casetta & Perani, Intellectual Property Report tgl 2 April 1992);
- Oleh karena itu, maka pada dasarnya eksistensi Konvensi Paris dan persetujuan TRIPS menganut asas "*National Treatment*" (ic. prinsip teritorialitas) dimana seluruh ketentuan peraturan mengenai Hak Merek yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota Konvensi Paris haruslah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum yang berlaku di negara-negara dimana merek jasa/dagang tersebut akan diperdagangkan. Dengan demikian konsekuensi logis dari prinsip National Treatment tersebut, yaitu :*Pemilik Merek Asing harus tunduk dengan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku pada suatu negara dimana mereknya akan digunakan/diperdagangkan; Perlindungan hukum atas merek asing mempunyai kedudukan yang sama dengan merek lokal; Sanksi hukum atas merek asing juga mempunyai kedudukan yang sama dengan merek lokal; Standarisasi yang dipergunakan dalam menentukan suatu ukuran adalah ketentuan yang berlaku pada negara yang dituju. Dengan demikian maka mutatis mutandis Penggugat haruslah tunduk dan mematuhi ketentuan-ketentuan sistem hukum pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia, yaitu: "FIRST TO FILE";*
 - Jadi sangatlah tidak mudah suatu Merek menjadi Merek Terkenal (*Wellknown Mark*), karena harus memenuhi kriteria sebagaimana telah ditetapkan oleh Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs, serta ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b jo Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Pasal 18 Permenkumham RI No.67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Keberadaan aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menghormati hukum yang berlaku di Negara tujuan dan memberikan perlindungan terhadap pendaftar pertama di suatu Negara anggota. Begitu pula

Hal 47 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



sebaliknya, merek-merek yang sudah terkenal di Indonesia seperti Merek AQUA, INDOMIE dan sebagainya, apabila hendak dipergunakan di Negara lain maka harus didaftarkan terlebih dahulu di Negara tujuan tersebut, dan tidak otomatis diakui sebagai suatu Merek Terkenal di Negara tujuan tersebut (ic. prinsip resiprokal). Mohon bandingkan pula dalam perkara Merek TONG REN TANG (ic. Merek dari RRC) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.746 K/Pdt.Sus/2012, telah menolak klaim Pemohon Kasasi tentang Merek TONG REN TANG sebagai merek terkenal;

7. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan pada posita point 13, 14, 15, 16 dan 17 (hal.7), mengingat
- Turut Tergugat I adalah pemegang hak atas Merek SHARPNESS + Logo di Indonesia, sebagaimana telah terdaftarnya Merek tersebut dalam Kelas 03 dibawah No. Daftar IDM000382156 a.n Johnny Bintoro Njoto aquo, sehingga secara yuridis Turut Tergugat I memiliki Hak atas Merek terdaftar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta berhak menggunakan Hak Eksklusifnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan bahkan berhak melakukan Pengalihan Hak atas Merek terdaftar tersebut kepada pihak lain, antara lain dengan cara Perjanjian Jual Beli Merek sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu sangatlah tidak beralasan hukum apabila Penggugat menuduh Turut Tergugat I telah didasari itikad tidak baik dalam rangka melakukan pengalihan hak atas Merek terdaftar tersebut kepada Tergugat;
 - Sejauh pengetahuan Turut Tergugat I, kedudukan Tergugat selaku penerus hak atas merek tersebut dijalankan dan dilakukan penggunaan merek tersebut secara bersungguh-sungguh dalam investasi, promosi dan perdagangan produk-produk kain ampelas dan kertas ampelas Merek SHARPNESS + Logo di Indonesia. Tergugat juga telah memperoleh perizinan yang sah dalam menjalankan usaha bersangkutan di Indonesia. Bahkan Turut Tergugat I sebelum menjual dan mengalihkan merek



SHARPNESS + Logo kepada Tergugat telah menginvestasikan dan mengiklankan produk-produk tersebut di wilayah Indonesia, untuk mengangkat reputasi dan popularitas Merek SHARPNESS + Logo di Indonesia setidaknya sejak tahun 2009. **Tentunya jika Merek SHARPNESS + Logo merupakan merek yang terkenal (wellknown mark), Tergugat dan Turut Tergugat I tentunya tidak perlu bersusah payah untuk berinvestasi dengan mempromosikan produk-produk dengan merek SHARPNESS + Logo di Indonesia hingga diminati masyarakat. Selain itu, kesungguhan PT. Sukses Bersama Amplasindo (Ic. Tergugat) dalam menjalankan usahanya terlihat dari nama badan hukum (Ic. Perseroan Terbatas) yang khusus menjalankan usaha di bidang memperdagangkan dan mendistribusikan kain ampelas dan kertas ampelas. Ini dapat dilihat dari nama Badan Hukum (Ic. Tergugat) yang terdapat potongan kata "Amplasindo". Banyak badan usaha yang nama badan hukumnya berkorelasi dengan sektor bisnis yang digeluti seperti : PT. Bank Rakyat Indonesia untuk jasa perbankan, PT. Aneka Tambang bergerak di bidang pertambangan, PT. Astra Agro Lestari yang bergerak di bidang agro dan banyak masih badan hukum lainnya. Oleh karena itu, terlihat sekali jika Tergugat (Ic. PT. Sukses Bersama Amplasindo) memang bersungguh-sungguh untuk menggeluti bidang usahanya dan berkeinginan untuk lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat di Indonesia sebagai penyedia produk ampelas yang berkualitas baik;**

- Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat point 16 (hal. 8), karena dalam hal ini Penggugat TIDAK BOLEH menggunakan Merek SHARPNESS + Logo di Indonesia karena Merek tersebut TIDAK terdaftar di Indonesia. Sehingga sejatinya kedudukan Tergugat sebagai penerus hak atas Merek terdaftar tersebut dari Turut Tergugat I adalah pemegang Hak Eksklusif (Hak Tunggal) untuk menggunakan Merek SHARPNESS + Logo terdaftar tersebut di wilayah Indonesia. **Oleh karena itu alasan tentang adanya kekhawatiran penggunaan Merek tersebut secara bersamaan dan berpotensi membingungkan khalayak ramai adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;**



- Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada posita point 17, mengingat kata SHARPNESS memiliki arti “ketajaman” yang berasal dari Bahasa Inggris (bukan dari Bahasa Mandarin) sebagai salah satu bahasa internasional yang banyak digunakan sebagai Merek oleh orang Indonesia maupun orang-orang di luar negeri, sehingga kata SHARPNESS tidak dapat dimonopoli begitu saja oleh Penggugat yang notabene adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di RRC dan menurut hukum RRC. Apalagi faktanya banyak perusahaan-perusahaan lain di dunia yang menggunakan kata/beresensi kata SHARPNESS sebagai Merek di berbagai Negara di dunia. Selain itu pula, keberadaan Lambang/Logo binatang BADAK juga tidak dapat dimonopoli oleh Penggugat, mengingat Negara RRC memiliki lambang binatang yang terkenal yaitu PANDA, bukan BADAK. Justru sebaliknya, binatang BADAK lebih banyak dikenal di Indonesia (ic. Taman Nasional Ujung Kulon) dan menjadi hewan khas Indonesia karena gambarnya terlihat dalam dokumen resmi negara yaitu paspor sebagai pengenalan hewan-hewan asli Indonesia yang dilindungi. Selain itu, penggunaan logo BADAK pada merek SHARPNESS+ LOGO memiliki filosofis tersendiri yaitu melambangkan kekuatan dan ketajaman produk (ic. Kain amplas dan kertas amplas) dengan warna birunya melambangkan keseriusan dan keuletan dalam usaha menjalankan bisnis. Oleh karena itu sangatlah tidak tepat dan tidak relevan penggunaan dalil dari Penggugat pada posita point 13 yang bersandar pada Yurisprudensi MARI No.220 PK/Perd/1986 tanggal 30 Oktober 1986 dalam perkara Merek NIKE dan Pasal 36 ayat (3) UU RI No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dikarenakan terdapat merek di Indonesia menggunakan bahasa asing (ic. Bahasa Inggris) namun justru dikukuhkan sebagai merek terkenal (*Well Known*) melalui putusan Mahkamah Agung No.284K/ Pdt.Sus-HKI /2015 Jo Putusan No.05/HKI- Merek/ 2014/ PN-Niaga Surabaya yaitu merek PROFIL TANK milik PT. Profilia Indotech;

8. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan pada posita point 18, 19, 20 dan 21 (hal.8 dan 9), mengingat:

Hal 50 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- Penggugat **HANYA** mendalilkan telah mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo kelas 03 pada Turut Tergugat II tanggal 14 Desember 2016 dengan Nomor Agenda D002016061618, namun **TIDAK TERDAPAT PETITUM yang memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mendaftarkan merek tersebut**, apabila nanti misalnya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka jelas permohonan pendaftaran Merek yang diklaim sebagai milik Penggugat tersebut menjadi ilusoir saja. **Oleh karena dalam hal ini Posita Gugatan Penggugat TIDAK DIDUKUNG Petitum Gugatan, maka secara yuridis Gugatan Penggugat aquo HARUS DITOLAK;**
- Tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai pendaftar pertama dan pemilik atas Merek SHARPNESS + Logo, karena secara yuridis pengertian **“PENDAFTAR PERTAMA”** adalah merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a jo. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:” **Yang dimaksud dengan “Merek yang dimohonkan lebih dahulu” adalah Permohonan Merek yang sudah disetujui untuk didaftar**”, sedangkan dalam hal ini Penggugat baru mengajukan permintaan pendaftaran Merek SHARPNESS & Logo pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI **pada tanggal 14 Desember 2016 dengan No. Agenda D002016061618** untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 03, yang mana hingga saat ini Merek Penggugat aquo **BELUM TERDAFTAR dan BELUM TERBIT SERTIFIKATNYA**, sehingga menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia, Penggugat secara mutatis mutandis **BELUM MEMILIKI HAK** untuk menggunakan Merek tersebut di wilayah Indonesia. **Oleh karena itu klaim Penggugat sebagai PENDAFTAR PERTAMA adalah keliru dan tidak berdasar hukum;**
- Tidak benar Penggugat mendudukan Johny Bintoro Njoto sebagai Turut Tergugat I dan PT. Sukses Bersama Amplasindo sebagai Tergugat. Hal ini berkaitan dengan peranan Johny Bintoro Njoto

Hal 51 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai pemohon pendaftaran Merek dan pemegang hak asal dari Merek SHARPNESS + Logo terdaftar. Sedangkan kedudukan PT. Sukses Bersama Amplasindo adalah sebagai penerus hak dan pembeli yang beritikad baik (*te geode trouw*). Oleh karena itu secara hukum **TIDAK BOLEH** menjatuhkan hukuman kepada PT. Sukses Bersama Amplasindo "SENDIRIAN" secara *comdenatoir*, mengingat pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh Undang-Undang. Dengan demikian maka seharusnya Penggugat mendudukan Johny Bintoro Njoto sebagai Tegugat (bukan sebagai Turut Tergugat I) dan PT. Sukses Bersama Amplasindo sebagai Turut Tergugat I (bukan sebagai Tergugat), ATAU mendudukan keduanya sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat pada posita point 20 ini harus DITOLAK;

- Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada posita point 21 mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, **sehingga sudah sepatutnya menurut hukum harus DITOLAK untuk seluruhnya.**

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk sudilah kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2018, Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya pada tanggal 28 November 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 52 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana dalam ketentuan pasal tersebut secara tegas mengatur ada batasan batasan waktu yang ditentukan oleh undang undang untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan pendaftaran terhadap merek terdaftar. Dimana didalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan merek merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui pengadilan niaga adalah merek yang terdaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun. Hal ini bertujuan agar adanya kepastian hukum bagi pemegang merek untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Dengan demikian terhadap merek merek objek sengketa yang sudah terdaftar melebihi tenggang waktu 5 tahun sesuai ketentuan pasal tersebut adalah sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan untuk menjamin kepastian hukum dari suatu merek yang telah terdaftar;
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek SHARPNESS atas nama PT.Sukses Bersama Amplasindo, dengan nomor IDM 000382156 TERDAFTAR SEJAK TANGGAL 21 Januari 2013 kelas 03, untuk jenis barang : Kain ampelas, Kertas ampelas;
3. Bahwa setelah Turut Tergugat teliti dengan saksama ternyata gugatan penggugat di ajukan pada tanggal 21 September 2018. Dengan demikian mengacu kepada ketentuan pasal 77 ayat 1 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengajuan gugatan penggugat adalah kadaluarsa/telah lewat waktu karena sudah melebihi tenggang waktu tahun, sehingga secara hukum gugatan penggugat adalah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalam Data Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah terdaftar merek SHARPNESS atas nama PT. Sukses Bersama Amplasindo, dengan nomor IDM 000382156 terdaftar sejak tanggal 21 Januari 2013 kelas 03, untuk jenis barang : Kain ampelas; Kertas ampelas.

Hal 53 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang Undang No.20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya
4. Bahwa ketentuan pasal 3 Undang Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar
5. Bahwa dengan demikian pemilik merek mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu, baik itu digunakan sendiri ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh karena itu dengan terdaftarnya merek Tergugat maka sudah selayaknya Penggugat memohon hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

6. Bahwa Penggugat mendalilkan merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Pemggugat
7. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan merek SHARPNESS milik Tergugat diajukan pada saat Undang Undang Nomor 1 tahun 2001 Tentang Merek masih berlaku. Sehingga dengan demikian aturan yang dijadikan dasar dalam memutus merek SHARPNESS milik Tergugat adalah Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek dan bukanlah undang undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
8. Bahwa terkait persamaan pada pokoknya sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat adalah dalil yang mengada ada perlu Tutut Tergugat sampaikan dalam pemeriksaan subtansif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran Merek SHARPNESS milik Tergugat,pertimbangan apakah mereka SHARPNESS milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lai yang sudah terdaftar ataupun dengan merek terkenal juga menjadi pertimbangan.
9. Bahwa perlu dilihat dengan seksama saat merek SHARPNESS milik Tergugat diajukan permohonan pendaftaranya,apakah merek penggugat sudah terdaftar di Indonesia .Perlu Turut Tergugat garis

Hal 54 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahi prinsip dalam pendaftaran merek adalah first to file, dimana merek yang terdaftar lebih dahulu maka merek tersebut yang mempunyai hak eksklusif untuk digunakan dalam kegiatan barang atau jasa.

10. Bahwa saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek SHARPNESS tidaklah ada merek yang sama dengan merek SHARPNESS milik Tergugat dan sudah selayaknya merek SHARPNESS milik tergugat didaftar. Sehingga tidak beralasan bahwa merek SHARPNESS yang telah terdaftar didalam Daftar umum Merek dikatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai persamaan pada pokoknya antara merek Tergugat dan merek Penggugat haruslah ditolak, sudah semestinya penggugat menghormati hak eksklusif dari Tergugat.
11. Bahwa dengan demikian sudah jelas yang memiliki hak eksklusif di indonesia untuk menggunakan merek SHARPNESS adalah Tergugat, mengingat merek SHARPNESS milik Tergugat telah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena sudah selayaknya dalil Penggugat mengenai persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dan Tergugat dapat ditolak.

Tentang Merek Terkenal

12. Bahwa penggugat mendalilkan bahwa Merek Penggugat adalah merek terkenal.
13. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Permenkumham No.05 tahun 2017 tentang perunahan atas Permenkumham No.67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek, yang menyatakan Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya. Dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk

Hal 55 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

14. Bahwa untuk membuktikan keterkenalan Merek Penggugat sudah semestinya penggugat mengajukan permohonan kepada pengadilan Niaga agar Pengadilan Niaga dapat menunjuk lembaga survey yang bersifat mandiri guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek Penggugat.
15. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 4 angka 4 dimana Penggugat menyatakan telah mendapat pengakuan sebagai merek terkenal berdasarkan putusan Dewan Peninjauan Dan Ajudikasi Merek Dagang Dinas Perindustrian Dan Perdagangan serta sertifikat pengakuan merek terkenal yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengatur dan Administrasi Kantor Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Hubei di China, dapat Kami sampaikan dalil tersebut tidak dapat menjadi patokan terkenalnya suatu merek. Dalil Penggugat tersebut adalah asumsi dari Penggugat saja untuk memgecoh Majelis Hakim.
16. Bahwa dengan demikian Kami berharap Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Turut Tergugat dalam jawaban atas dalil Penggugat mengenai keterkenalan merek Penggugat dan dikesampingkan

Tentang Itikad Tidak Baik

17. Bahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang di dalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek SHARPNESS milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses pemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Substantif, dan Pengumuman sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, masih berlaku).
18. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek SHARPNESS milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik permohonan juga menjadi pertimbangan, dengan demikian pendaftaran merek SHARPNESS milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang merek.
19. Sehingga tidak beralasan bahwa merek SHARPNESS milik Tergugat yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan dengan itikad tidak baik.

Hal 56 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa tentang dalil itikad tidak baik dari penggugat haruslah ditolak, karena dengan terdaftarnya Merek SHARPNESS milik Tergugat, telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 UU no. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
21. Karena dalil itikad tidak baik dari Penggugat tidak terbukti maka suda selayaknya Eksepsi Turut Tergugat Tentang Gugatan Kadaluwarsa dapatlah dikabulkan.
22. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas dari Penggugat dalam perkara aquo.

Maka berdasarkan alasan alasan tersebut diatas dengan hormat bersama ini Turut Tergugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim berkenaan untuk memitus perkara ini dengan amar putusan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Turut Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadarluarsa)
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 05 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan dupliknya pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan dupliknya pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 adalah sebagai berikut :

1. Foto copi pendaftaran Merek "SHARPNESS + Logo" nomor 1310113 dengan tanggal pengajuan 04 Mei 1998 atas nama Penggugat di China, diberi tanda bukti P-1a;

Hal 57 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copi, terjemahan tersumpah Bukti P – 1a, diberi tanda bukti P-1b;
3. Foto copi pendaftaran merek “SHARPNESS + Logo” milik Penggugat secara internasional melalui sistem Madrid Protokol daftar internasional No. 931165, dengan dasar pendaftaran di China No. 1310113, telah terdaftar sejak tanggal 02 Juli 2007 di 24 negara yaitu sebagai berikut:
 1. Denmark (DK);
 2. Estonia (EE);
 3. Finlandia (FI);
 4. United Kingdom (GB);
 5. Yunani (GR);
 6. Irlandia (IE);
 7. Lithuania (LT);
 8. Swedia (SE);
 9. Austria (AT);
 10. Bulgaria (BG);
 11. Benelux (BX);
 12. Siprus (CY);
 13. Republik Ceko (CZ);
 14. Jerman (DE);
 15. Spanyol (ES);
 16. Perancis (FR);
 17. Hungaria (HU);
 18. Italia (IT);
 19. Latvia (LV);
 20. Polandia (PL);
 21. Portugal (PT);
 22. Rumania (RO);
 23. Slovenia (SI); dan
 24. Slovakia (SK).(diberi tanda bukti P-2.1a);
4. Foto copi sesuai dengan aslinya, terjemahan tersumpah Bukti P – 2.1a, diberi tanda bukti P-2.1b;.
5. Print out sertifikat perpanjangan pendaftaran merek internasional SHARPNESS + Logo No. 931165, dibeei tanda bukti P-2.2a
6. Foto copi sesuai dengan aslinya, terjemahan tersumpah Bukti P – 2.2a, diberi tanda bukti P-2.2b;
7. Foto copi sertifikat pendaftaran merek “SHARPNESS + Logo” di atas nama Penggugat di negara Myanmar, diberi tanda bukti P-2.3a
8. Foto copi sesuai dengan aslinya, terjemahan tersumpah Bukti P – 2.3a, diberi tanda bukti P-2.3b
9. Foto copi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dewan Promosi Perdagangan Internasional Tiongkok Kamar Dagang Internasional Tiongkok No. 151100B0/24433 mengenai hak Penggugat untuk menggunakan merek dagang SHARPNESS + Logo di China dan Myanmar, diberi tanda bukti P-2.4a;

Hal 58 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copi sesuai dengan aslinya, terjemahan tersumpah Bukti P – 2.4a,diberi tanda bukti P-2.4b;
11. *Print out* dari situs resmi World Intellectual Property Organization (WIPO) pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo No. 2017055746 atas nama Penggugat di Negara Malaysia,diberi tanda bukti P-2.5a;
12. Foto copi terjemahan tersumpah Bukti P – 2.5a,diberi tanda bukti P-2.5b;
13. Foto copi sertifikat pendaftaran merek “SHARPNESS + Logo” No. 2017055746 atas nama Penggugat di Negara Malaysia ,diberi tanda bukti P-2.6a;
14. Foto copi terjemahan tersumpah Bukti P – 2.a,diberi tanda bukti P-2.6b;
15. *Print Out* dari situs resmi World Intellectual Property Organization (WIPO) pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo No.1900985 atas nama Penggugat di Negara Australia, diberi tanda bukti P-2.7a;
16. Foto copi terjemahan tersumpah Bukti P – 2.7a,diberi tanda bukti P-2.7b;
17. *Print out* dari situs resmi World Intellectual Property Organization (WIPO) pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo No. 5478107 atas nama Penggugat di Negara Amerika Serikat,diberi tanda bukti P-2.8a;
18. Foto copi terjemahan tersumpah Bukti P – 2.8a,diberi tanda bukti P-2.8b;
19. Foto copi sertifikat pendaftaran merek SHARPNESS + Logo No. 5478107 tanggal 18 September 2017 atas nama Penggugat di Negara Amerika Serikat,diberi tanda bukti P-2.9b;
20. *Print out* dari dari situs resmi World Intellectual Property Organization (WIPO) pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo No. 1385110 atas nama Penggugat di Filipina,diberi tanda bukti P- 2.10a;
21. Foto copi terjemahan tersumpah Bukti P – 2.10a,diberi tanda bukti P- 2.10b;
22. *Print Out* Madrid Monitor Pendaftaran Merek Internasional SHARPNESS + Logo No. 1385110 atas nama Penggugat berdasarkan pendaftaran merek SHARPNESS + Logo di Cina No. 1310113, dengan negara tujuan:

Hal 59 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Australia;
2. India;
3. Meksiko,
4. OAPI;
5. Filipina;
6. Turki;
7. Amerika Serikat;
8. Belarus;
9. Mesir;
10. Iran;
11. Rusia;
12. Ukraina;

Diberi tanda bukti P-2.11a;

23. Foto copi terjemahan tersumpah Bukti P – 2.11a,diberi tanda bukti P-2.11b;
24. *Print Out* Keputusan Dewan Negara Peninjauan dan Adjudikasi Merek Dagang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok tentang Pencabutan Keputusan Adjudikasi atas Merek Dagang No. 5596968 tertanggal 20 Juni 2011, yang pada pertimbangannya menyatakan merek SHARPNESS + Logo No. 1310113 (merek yang dikutip) sebagai merek terkenal,diberi tanda bukti P- 3.1a;
25. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 3.1a,diberi tanda bukti P- 3.1b;
26. *Print out* dari website Direktorat Pengatur dan Administrasi Perindustrian dan Perdagangan Nasional Republik Rakyat Tiongkok yang mengumumkan merek SHARPNESS + Logo merupakan merek terkenal (ternama) dengan tanggal publikasi 27 Mei 2011,diberi tanda bukti P- 3.2a;
27. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 3.2a,diberi tanda bukti P- 3.2b;
28. Foto copi Sertifikat Keterangan dari Direktorat Pengatur dan Administrasi Perindustrian dan Perdagangan provinsi Hubei, China, yang menyatakan keterkenalan merek SHARPNESS,diberi tanda bukti P- 3.3a;
29. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 3.3a,diberi tanda bukti P-3.3b;
30. *Print out* Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta atas karya seni “SHARPNESS + Lukisan Badak” No. 2012-F-00070815 yang diciptakan tanggal 7 September 1999 atas nama Penggugat yang

Hal 60 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kementerian Hak Cipta Nasional Republik Rakyat Tiongkok (China),diberi tanda bukti P-4a;

31. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 4a, diberi tanda bukti P- 4b;
32. Legalisir *Print out* dokumen Keterangan Dasar Perusahaan dan Daftar Pemegang Saham (Pendiri) TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD., dan Keterangan Pendaftaran Ganti Nama HUBEI YULI ABRASIVE BELTS STOCK CO. LTD menjadi HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO LTD yang diterbitkan oleh Dinas Pusat Informasi Perindustrian dan Perdagangan Hubei,diberi tanda bukti P- 5.1a;
33. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 5.1a,diberi tanda bukti P- 5.1b;
34. Kartu nama Turut Tergugat I yang mencantumkan jabatan sebagai Presiden Direktur CV GUNUNG MAS dan alamat email pacoamplasindonesia@gmail.com ,diberi tanda bukti P- 5.2;
35. Profil Perusahaan PT. PACO AMPLAS INDONESIA yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), yang menyatakan Turut Tergugat I menjabat sebagai Direktur dan Pemegang Saham, diberi tanda bukti P- 5.3;
36. *Print out* email tertanggal 11 November 2008 dari Penggugat kepada CV. GUNUNG MAS/PT. PACO AMPLAS INDONESIA beserta lampirannya berupa *Purchase Order Plan* dari CV. GUNUNG MAS/PT. PACO AMPLAS INDONESIA di Sidoarjo kepada Penggugat,diberi tanda bukti P- 5.4a;
37. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 5.4a,diberi tanda bukti P- 5.4b;
38. Foto copi Permohonan Kiriman Uang (*Fund Transfer Application*) dari Bank CIMB Niaga tertanggal 28 September 2010 kepada TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD,diberi tanda bukti P- 5.5;
39. *Commercial Invoice* No. BT160152 tanggal 02 September 2016 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD kepada PT. PACO AMPLAS INDONESIA,diberi tanda bukti P- 5.6a;
40. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 5.6a,diberi tanda bukti P- 5.6b;

Hal 61 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. *Packing List* untuk Invoice No. BT160152 tanggal 2 September 2016 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD ,diberi tanda bukti P- 5.7a;
42. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 5.7a,diberi tanda bukti P- 5.7b;
43. Print out Bill of Lading No. YMLUI243713622 tertanggal 2 September 2016 dengan keterangan *Shipper*: TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD dan *Consignee*: PT. PACO AMPLAS BERSAMA,diberi tanda bukti P- 5.8a;
44. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 5.8a,diberi tanda bukti P- 5.8b;
45. Profil Perusahaan PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO (Tergugat) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), yang menyatakan Turut Tergugat I menjabat sebagai Komisaris dan Pemegang Saham pada perusahaan PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO (Tergugat),diberi tanda bukti P- 6;
46. Petikan Resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Pendaftaran Merek SHARPNESS No. IDM000382156 atas nama Turut Tergugat I,diberi tanda bukti P- 7;
47. Petikan Resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Pendaftaran Merek SHARPNESS No. IDM000382156 atas nama Tergugat,diberi tanda bukti P-8;
48. Material promosi berupa buku 1978- YULI ABRASIVE BELTS THE JADE OF CHINA STANDS TONGCHENG OF THE WORLD,diberi tanda bukti P- 9.1;
49. Material promosi berupa buku YULI OF CHINA SHOWING XILI TO THE WORLD,diberi tanda bukti P- 9.2;
50. Material promosi berupa buku SHARPNESS 2011, diberi tanda bukti P- 9.3;
51. Material promosi berupa buku “SHARPNESS 2015 Soft abrasives & bonded abrasives First Class Equipment Top Technology”,diberi tanda bukti P-9.4;
52. Material promosi berupa buku SHARPNESS 2015 RHOMBUS – SHAPED ABRASIVE PRODUCTS,diberi tanda bukti P- 9.5;
53. Print out website Penggugat <http://www.sharpness.com.cn/en/> ,diberi tanda bukti P- 9.6;

Hal 62 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Print out website Penggugat pada halaman *About*,
<http://www.sharpness.com.cn/en/brief/626.html> ,diberi tanda bukti P- 9.7;
55. Print out website Penggugat pada halaman *About*, pada sub-halaman *History*,
<http://www.sharpness.com.cn/en/brief/605.html> ,diberi tanda bukti P- 9.8;
56. Print out website Penggugat pada halaman *Domestic Market*,
<http://www.sharpness.com.cn/en/Marketing/642.html>, yang menunjukkan jaringan pemasaran produk Penggugat di negara asalnya, Cina, diberi tanda bukti P- 9.9;
57. Print out website Penggugat pada halaman *International Marketing*,
<http://www.sharpness.com.cn/en/Marketing/643.html> , yang menunjukkan jaringan pemasaran produk Penggugat di berbagai negara di dunia,diberi tanda bukti P- 9.10;
58. Print out website Penggugat pada halaman *Partners*,
<http://www.sharpness.com.cn/en/Marketing/624.html> , yang menunjukkan kerja sama Penggugat dengan berbagai perusahaan ternama lainnya,diberi tanda bukti P- 9.11;
59. Print out iklan dan penjualan produk Penggugat di website
<https://sharpness.en.alibaba.com> . ,diberi tanda bukti P-9.12a;
60. Foto copi, terjemahan tersumpah bukti P – 9.12a,diberi tanda bukti P- 9.12b;
61. Print out website Penggugat, <http://www.yuliabrasive.com/> , yang menunjukkan aktifitas promosi produk-produk Penggugat,diberi tanda bukti P- 9.13;
62. Surat Kuasa Penjualan di Vietnam dari Penggugat kepada GUANGXI FORDE EXPORT & IMPORT CO., LTD tertanggal 1 Januari 2010,diberi tanda bukti P- 9.14a;
63. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.14a,diberi tanda bukti P- 9.14b;
64. Foto copi Kontrak Penjualan No HB11-02-10 untuk produk SHARPNESS di Vietnam dengan tanggal pengiriman 10 April 2011 antara GUANGXI FORDE EXPORT & IMPORT CO., LTD DAN CONG TY TRACHNH I Emhuuhan Motthanh Vien Hat Hanh,diberi tanda bukti P-9.15a;
65. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.15a,diberi tanda bukti P- 9.15b;

Hal 63 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Foto copi kontrak penjualan No HB11-04-06 untuk produk SHARPNESS di Vietnam dengan tanggal pengiriman 10 Juni 2011,diberi tanda bukti P- 9.16a;
67. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.16a,diberi tanda bukti P- 9.16b;
68. Foto copi Kontrak Penjualan No HB11-06-18 untuk produk SHARPNESS di Vietnam dengan tanggal pengiriman 10 Agustus 2011,diberi tanda bukti P- 9.17a;
69. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.17a,diberi tanda bukti P- 9.17b;
70. Foto copi Kontrak Penjualan No HB11-10-20 untuk produk SHARPNESS di Vietnam dengan tanggal pengiriman 10 November 2011,diberi tanda bukti P- 9.18a;
71. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.18a,diberi tanda bukti P- 9.18b;
72. Foto copi Invoice No. INV 062010 tertanggal 15 Juni 2010 dari Penggugat kepada THAI YULI GROUP CO. LTD (Thailand),diberi tanda bukti P- 9.19;
73. Foto copi Invoice No. INV 072011 tertanggal 5 Juli 2011 dari Penggugat kepada THAI YULI GROUP CO. LTD (Thailand),diberi tanda bukti P- 9.20;
74. Foto copi Invoice No. INV 092011 tertanggal 20 September 2011 dari Penggugat kepada THAI YULI GROUP CO. LTD (Thailand),diberi tanda bukti P-9.21;
75. Foto copi Invoice No. INV 092011 tertanggal 20 September 2011 dari Penggugat kepada THAI YULI GROUP CO. LTD (Thailand),diberi tanda bukti P-9.21;
76. Foto copi Invoice and Packing List No. INV 0111108 tertanggal 12 November 2011 dari Penggugat kepada THAI YULI GROUP CO. LTD (Thailand),diberi tanda bukti P- 9.22;
77. Foto copi Commercial Invoice No. BT080097 tertanggal 27 Maret 2008 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., Ltd kepada CV. MAJU BERSAMA,diberi tanda bukti P- 9.23;
78. Packing List Invoice No. BT080097 tertanggal 27 Maret 2008 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD kepada CV. MAJU BERSAMA,diberi tanda bukti P- 9.24;
79. Foto copi Bill of Lading No. 1243701027 tertanggal 29 Maret 2008 dengan keterangan Shipper: TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT

Hal 64 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRADE CO., LTD dan Consignee: CV. MAJU BERSAMA,diberi tanda bukti P- 9.25;
80. Foto copi Commercial Invoice No. BT080451 tertanggal 19 Desember 2008 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD kepada CV. BUANA NUSANTARA,diberi tanda bukti P- 9.26;
81. Packing List Invoice No. BT080451 tertanggal 19 Desember 2008 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD kepada CV. BUANA NUSANTARA,diberi tanda bukti P- 9.27;
82. Foto copi Bill of Lading No. 1243701877 tertanggal 23 Desember 2008 dengan keterangan Shipper: TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD dan Consignee: CV. BUANA NUSANTARA,diberi tanda bukti P- 9.28;
83. Foto copi Commercial Invoice No. BT100156 tertanggal 13 Mei 2010 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD kepada CV. HARAPAN MAKMUR,diberi tanda bukti P- 9.29a;
84. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.29a,diberi tanda bukti P- 9.29b;
85. Packing list No. BT1001156 tanggal 13 Mei 2010 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD kepada CV. HARAPAN MAKMUR,diberi tanda bukti P- 9.30a;
86. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.30a,diberi tanda bukti P- 9.30b;
87. Foto copi Certificate of Origin dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD kepada CV. HARAPAN MAKMUR,diberi tanda bukti P- 9.31a;
88. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.31a,diberi tanda bukti P- 9.31b;
89. Foto copi Commercial Invoice No. BT100439 tertanggal 29 Desember 2010 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD kepada CV. HARAPAN MAKMUR,diberi tanda bukti P- 9.32;
90. Foto copi Bill of Lading No. YMLUI243703457 tertanggal 30 Desember 2010 dengan keterangan Shipper: TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD dan Consignee: CV. HARAPAN MAKMUR,diberi tanda bukti P- 9.33;
91. Foto copi Commercial Invoice No. BT110126 tertanggal 29 April 2011 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD kepada CV. MAHKOTA INTERNUSA,diberi tanda bukti P- 9.34;

Hal 65 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Packing List Invoice No BT110126 tertanggal 29 April 2011 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD kepada CV MAHKOTA INTERNUSA, diberi tanda bukti P-9.35;
93. Foto copi Bill of Lading No. YMLUI243704037 tertanggal 29 April 2011 dengan keterangan Shipper: TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD dan Consignee: CV. MAHKOTA INTERNUSA, diberi tanda bukti P- 9.36;
94. Foto copi Commercial Invoice tertanggal 1 Februari 2013 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD kepada CV. AJANG LESTARI, diberi tanda bukti P- 9.37a;
95. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.37a, dibeei tanda bukti P-9.37b;
96. Packing list No. BT130045 tertanggal 1 Februari 2013 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD kepada CV. AJANG LESTARI, diberi tanda bukti P- 9.38a;
97. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.38a, diberi tanda bukti P- 9.38b;
98. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.39a, diberi tanda bukti P- 9.39b;
99. Foto copi Bill of Lading No. YMLUI243707056 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD kepada CV. AJANG LESTARI, diberi tanda bukti P- 9.39a;
100. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.39a, diberi tanda bukti P- 9.39b;
101. Foto copi Commercial Invoice No. BT150211-1 tertanggal 17 November 2015 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD kepada CV. JAYA PERSADA, diberi tanda bukti P- 9.40a;
102. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.40a, diberi tanda bukti P-9.40b;
103. Packing list No. BT150211-1 tertanggal 17 November 2015 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD kepada CV. JAYA PERSADA. diberi tanda bukti P- 9.41a;
104. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.41a, diberi tanda bukti P- 9.41b;
105. Foto copi Bill of Lading No. PWNSRG1560390 dari TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE CO., LTD kepada CV. JAYA PERSADA, diberi tanda bukti P- 9.42a;
106. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.42a, diberi tanda bukti P- 9.42b;

Hal 66 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Foto produk – produk SHARPNESS yang diproduksi oleh Penggugat, diberi tanda bukti P- 9.43 s/d P- 9.47;
 108. Foto copi Permintaan Pendaftaran Merek SHARPNESS + Logo No. D002016061618 tertanggal 14 Desember 2016 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P- 10;
 109. Foto copi Profil Perusahaan PT. PACO AMPLAS INDONESIA yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), yang menyatakan Turut Tergugat I menjabat sebagai Direktur dan Pemegang Saham, diberi tanda bukti P- 11;
 110. Foto copi Profil Perusahaan PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO (Tergugat) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), yang menyatakan Turut Tergugat I menjabat sebagai Komisaris dan Pemegang Saham, diberi tanda bukti P- 12;
 111. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.19, diberi tanda bukti P- 13;
 112. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.23, diberi tanda bukti P- 14;
 113. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.26, diberi tanda bukti P- 15;
 114. Foto copi Salinan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 12 September 2017 No. 28/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. diberi tanda bukti P- 16.1;
 115. Foto copi Salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2018 No. 7 K/Pdt.Sus-HKI/2018. diberi tanda bukti P- 16.2;
 116. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.1, diberi tanda bukti P- 17;
 117. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.2, diberi tanda bukti P- 18;
 118. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.3, diberi tanda bukti P- 19;
 119. Foto copi sesuai dengan aslinya, terjemahan tersumpah bukti P – 9.4, diberi tanda bukti P- 20;
 120. Foto copi terjemahan tersumpah bukti P – 9.5, diberi tanda bukti P- 21;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, meskipun Majelis telah memberikan haknya untuk itu;

Hal 67 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto surat-surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-78, adalah sebagai berikut :

1. Foto copi Undang-Undang Perusahaan yang berlaku di Republik Rakyat China tahun 2014 (*Company Law of The Peoples Republic of China*) yang diunggah dari website [www. Hfgip.com](http://www.Hfgip.com), diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copi Terjemahan tersumpah Undang-Undang Perusahaan yang berlaku di Republik Rakyat China tahun 2014 (*Company Law of The Peoples Republic of China*), diberi tanda bukti T-1a;
3. Foto copi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sukses Bersama Amplasindo No. 154 yang dibuat oleh Notaris Meri Efda, SH Tanggal Akta 20 Desember 2016, diberi tanda bukti T-2;
4. Foto copi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0056874.AH.01.01.Tahun 2016 yang ditetapkan tanggal 22 Desember 2016, diberi tanda bukti T-3;
5. Foto copi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil PT. Sukses Bersama Amplasindo No. 120/24.1.PK/31.73.03/-1.824.27/e/2017 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Taman Sari Jakarta pada 23 Mei 2017, diberi tanda bukti T-4;
6. Foto copi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Sukses Bersama Amplasindo No. 09.02.1.46.55752 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 31 Mei 2017, diberi tanda bukti T-5;
7. Foto copi Permintaan Pendaftaran Merek "Sharpness" Kelas (03) No.Agenda D002011009748 An. Johny Bintoro Njoto tanggal pengajuan 15 Maret 2011, diberi tanda bukti T-6;
8. Foto copi Sertifikat Merek "Sharpness" kelas (03) No. Daftar IDM000382156 An. Johny Bintoro Njoto Tanggal Pendaftaran 21 Januari 2013, diberi tanda bukti T-7;
9. Foto copi Surat No. HKI. 4. HI. 06.04.74765/2016 tentang Pencatatan Pengalihan Hak Merek "Sharpness" dari Johny Bintoro Njoto kepada PT. Sukses Bersama Amplasindo pada tanggal 08 Maret 2017, diberi tanda bukti T-8;
10. Foto copi Kwitansi pembayaran pembelian Merek "Sharpness" kelas (03) No. Daftar IDM000382156 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (**Sepuluh Juta Rupiah**) dari Johny Bintoro Njoto kepada PT. Sukses

Hal 68 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Amplasindo pada tanggal 20 Desember 2016, diberi tanda bukti T-9;

11. Foto copi Akta Notaris No. 162 tanggal 20 Desember 2016 tentang "Pengalihan Hak Atas Merek Sharpness" kelas (03) No. Daftar IDM000382156 antara Johny Bintoro Njoto dengan PT. Sukses Bersama Amplasindo, diberi tanda bukti T-10;
12. Foto copi Surat Direktur merek dan Indikasi Geografis No. HKI. 4. 01. 09-56207/2018 perihal Petikan Merek atas Sertifikat Merek "Sharpness" atas nama PT. Sukses Bersama Amplasindo Merek No. IDM000382156, diberi tanda bukti T-11;
13. Foto copi Petikan Resmi Merek "Sharpness" atas nama PT. Sukses Bersama Amplasindo register no. IDM000382156 dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis tanggal 14 November 2018, diberi tanda bukti T-12;
14. Foto copi Permohonan Pendaftaran Ciptaan Seni Logo "Sharpness" No. Agenda C00201100962 tanggal daftar 15 Maret 2011 An. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Johny Bintoro Njoto, diberi tanda bukti T-13;
15. Foto copi Surat Pendaftaran Ciptaan Seni Logo "Sharpness" no.daftar 056879 An. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Johny Bintoro Njoto tanggal 09 Februari 2012, diberi tanda bukti T-14;
16. Foto copi Surat No. HKI.2-KI.01.01-49 dari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri perihal Pencatatan Pengalihan Hak atas Ciptaan Seni Logo "Sharpness" No. 056879 dari Johny Bintoro Njoto kepada PT. Sukses Bersama Amplasindo tanggal 03 Oktober 2017, diberi tanda bukti T-15;
17. Foto copi Kwitansi pembayaran pembelian Hak Cipta Seni Logo "Sharpness" No. Ciptaan 056879 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (**Lima Juta Rupiah**) dari Johny Bintoro Njoto kepada PT. Sukses Bersama Amplasindo pada tanggal 13 Februari 2017, diberi tanda bukti T-16;
18. Foto copi Akta Notaris No. 166 tanggal 13 Februari 2017 tentang "Pengalihan Hak Cipta Hak Cipta Seni Logo "Sharpness" No. Ciptaan 056879 antara Johny Bintoro Njoto dengan PT. Sukses Bersama Amplasindo, diberi tanda bukti T-17;
19. Foto copi Putusan Pengadilan Negeri No. 28/Pdt.Sus-Merek/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst antara Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co., Ltd melawan PT. Sukses Bersama Amplasindo yang diputus pada tanggal 12 September 2017, diberi tanda bukti T-18;

Hal 69 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copi Putusan Mahkamah Agung No. 7 K/Pdt.Sus-HKI/2018 antara Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co., Ltd melawan PT. Sukses Bersama Amplasindo yang diputus pada tanggal 16 Januari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, diberi tanda bukti T-19;
21. Foto copi Surat Penolakan merek Sharpness kelas 03 atas nama Hubei Yuli Abrasive Belt Group Co.,Ltd di Negara Rumania, diberi tanda bukti T-20;
22. Foto copi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah atas Surat Penolakan merek Sharpness kelas 03 atas nama Hubei Yuli Abrasive Belt Group Co.,Ltd di Negara Rumania, diberi tanda bukti T-20a;
23. Foto copi Permohonan Merek “ Sharpness, Hinh” kelas 03 no. daftar 40071297000 tanggal penerimaan 10 November 2004 atas nama Công ty TNHH băng ráp YULI - Việt Nam di Negara Vietnam yang didownload dari situs resmi WIPO (World Intellectual Property Organization) yaitu <http://www.wipo.int/branddb/en> pada tanggal 13 Juli 2017, diberi tanda bukti T-21;
24. Foto copi terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah atas Permohonan Merek “ Sharpness, Hinh” kelas 03 no. daftar 40071297000 tanggal penerimaan 10 November 2004 atas nama Công ty TNHH băng ráp YULI - Việt Nam di Negara Vietnam, diberi tanda bukti T-21a;
25. Foto copi Permohonan Merek “ Lion Sharpness & Design” kelas 03 no. daftar 129 tanggal penerimaan 04 Januari 2006 atas nama Powermax Marketing Co.Inc tanggal penerimaan di Negara Philipina yang didownload dari situs resmi WIPO (World Intellectual Property Organization) yaitu <http://www.wipo.int/branddb/en> pada tanggal 13 Juli 2017, diberi tanda bukti T-22;
26. Foto copi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah atas Permohonan Merek “ Lion Sharpness & Design” kelas 03 no. daftar 129 tanggal penerimaan 04 Januari 2006 atas nama Powermax Marketing Co.Inc tanggal penerimaan di Negara Philipina, diberi tanda bukti T-22a;
27. Foto copi Permohonan Merek “ SHARPNESS BARBIER SHARPNESS” kelas 03 , 18, 41 dan 44 no. daftar 4330515 tanggal penerimaan 18 Januari 2017 atas nama Kevin Montilla di Negara Prancis, diberi tanda bukti T-23;

Hal 70 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah atas Permohonan Permohonan Merek “SHARPNESS BARBIER SHARPNESS” kelas 03 , 18, 41 dan 44 no. daftar 4330515 tanggal penerimaan 18 Januari 2017 atas nama Kevin Montilla di Negara Prancis, bukti mana diberi tanda bukti T-23a;
29. Foto copi Permohonan Merek “ SHARPNESS BARBIER” kelas 03 dan 44 no. daftar 713830 tanggal penerimaan 28 Februari 2018 atas nama Kevin Montilla di Negara Swiss, bukti mana diberi tanda bukti T-24;
30. Foto copi Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah atas Permohonan Merek “ SHARPNESS BARBIER” kelas 03 dan 44 no. daftar 713830 tanggal penerimaan 28 Februari 2018 atas nama Kevin Montilla di Negara Swiss, diberi tanda bukti T-24a;
31. Sample Produk Amplas Roll Merek “Sharpness” yang dijual oleh Tergugat, diberi tanda bukti T-25;
32. Sample Produk Amplas lembaran merek “ Sharpness’ yang dijual oleh Tergugat, diberi tanda bukti T-26;
33. Foto copi Faktur Penjualan Amplas Roll Merek “JB5”-“SHARPNESS” no.FP 005/SBA/IV/17 sejumlah Rp.1.071.000 (Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dari PT. Sukses Bersama Amplasindo kepada PT. Boelan Oetama pada tanggal 05 April 2017, diberi tanda bukti T-27;
34. Foto copi Surat Jalan pengiriman barang atas faktur pajak No.005/SBA/IV/17 pada tanggal 05 April 2017, diberi tanda bukti T-28;
35. Foto copi Faktur Penjualan Amplas Roll “JB-5 Sharpness” no.FP 032/SBA/V/17 sejumlah Rp.3.420.000 (Tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari PT. Sukses Bersama Amplasindo kepada Bpk. Prasetyo pada tanggal 25 Mei 2017, diberi tanda bukti T-29;
36. Foto copi Surat Jalan pengiriman barang atas faktur pajak No.032/SBA/V/17 pada tanggal 25 Mei 2017, diberi tanda bukti T-30 ;
37. Foto copi Faktur Penjualan Amplas Roll “JB-5 Sharpness” no.FP 017/SBA/VI/17 sejumlah Rp.2.850.000 (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari PT. Sukses Bersama Amplasindo kepada Bpk. Steven pada tanggal 15 Juni 2017, diberi tanda bukti T-31;
38. Foto copi Surat Jalan pengiriman barang atas faktur pajak No. 017/SBA/VI/17 pada tanggal 15 Juni 2017, diberi tanda bukti T-32;
39. Foto copi Surat Pernyataan dari UD. AMPLAS INDONESIA di Sidoarjo merupakan distributor merek “SHARPNESS” yang disuplai oleh Johny Bintoro Njoto (PT. Paco Amplas Indonesia) dari tahun

Hal 71 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 yang sejak 2017 supplainya digantikan oleh Tergugat, diberi tanda bukti T-33;
40. Foto copi Surat Pernyataan dari PT. BOELAN OETAMA MANDIRI di Cikarang merupakan penjual merek “SHARPNESS” yang disuplai oleh Johny Bintoro Njoto (PT. Paco Amplas Indonesia) dari tahun 2012 yang saat ini supplainya digantikan oleh Tergugat, diberi tanda bukti T-34;
41. Foto copi Surat Pernyataan dari UD. ADHI YASSA merupakan penjual merek “SHARPNESS” yang disuplai oleh Johny Bintoro Njoto (PT. Paco Amplas Indonesia) dari tahun 2012 yang saat ini supplainya digantikan oleh Tergugat, diberi tanda bukti T-35;
42. Foto copi Artikel berita online Detik News berjudul “Jam Tangan Asal AS Philip Stein Kalah” tanggal 22 Mei 2015 diunduh dari situs <http://news.detik.com/berita/ndiberi> tanda bukti T-36;
43. Foto copi Artikel berita online VOA Indonesia berjudul “Apple Kalah Dalam Kasus Nama Iphone di China” tanggal 06/05/2016 diunduh dari situs <https://www.voaindonesia.com>, diberi tanda bukti T-37;
44. Foto copi Artikel berita online CNN Indonesia berjudul “Ikea Kehilangan Merek Dagang di Indonesia” tanggal 07/02/2016 diunduh dari situs <https://www.cnnindonesia.com>, diberi tanda bukti T-38;
45. Foto copi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.90/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, diputus pada tanggal 20 April 2011 tentang Gugatan Pembatalan Merek Tong Ren Tang antara China Beijing Tong Ren Tang Group Co.Ltd dengan Dhalim Soekodanu, diberi tanda bukti T-39;;
46. Foto copi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.89/ Pdt. Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, diputus pada tanggal 18 Maret 2014 tentang Gugatan Pembatalan Merek Prolexus antara Toyota Jidhosa Kabushiki Khaisa melawan Welly Karlan, diberi tanda bukti T-40.
47. Foto copi Putusan Mahkamah Agung No. 450K/Pdt.Sus-HKI/2014 diputus tanggal 29 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. No.89/ Pdt. Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, diberi tanda bukti T-41;
48. Foto copi Artikel berita dari WWF Indonesia (*World Wide Fund for Nature* Indonesia) berjudul “Badak Sumatera” yang menginformasikan bahwa Badak Sumatra merupakan badak bercula dua satu-satunya di Asia yang diunduh melalui situs <http://www.wwf.or.id>, diberi tanda bukti T-42;

Hal 72 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto copi Artikel dari Koran KOMPAS rubrik Sains, Lingkungan & Kesehatan berjudul "Menteri Siti: Jangan Sampai Badak Sakit", Jumat, 30 November 2018, hlm. 13, diberi tanda bukti T-43;
50. Foto copi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.6/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst diputus pada tanggal 09 Juli 2018 tentang Gugatan Pembatalan Merek SAMWHA antara Samwha Paints Ind.Co.Ltd melawan Henry Chandra Tjo, diberi tanda bukti T-44;
51. Foto copi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.3/Pdt.Sus- HKI/ Merek/2017/PN.Niaga.Sby diputus pada tanggal 09 Oktober 2017 tentang Gugatan Pembatalan Merek Shandong Vermicelli + FYF , Huruf Kanji antara Lie Tjie Kiat melawan Ng Tjik Goen,dengan amar putusan MENOLAK gugatan Penggugat seluruhnya. Diberi tanda bukti T-45;
52. Foto copi Putusan Mahkamah Agung No.380K/Pdt.Sus- HKI diputus pada tanggal 15 Mei 2018 yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.3/Pdt.Sus- HKI/ Merek/2017/PN.Niaga.Sby Shandong Vermicelli + FYF , Huruf Kanji antara Lie Tjie Kiat melawan Ng Tjik Goen,dengan amar putusan MENOLAK gugatan Penggugat seluruhnya, diberi tanda bukti T-46;
53. Foto copi Sertifikat Merek JB-5 kelas (03) No.daftar IDM000586716 atas nama Johny Bintoro Njoto tanggal penerimaan 21 April 2015, diberi tanda bukti T-47;
54. Foto copi Akta Pengalihan atas Merek No. 134 tertanggal 14 Februari 2018 tentang Pengalihan merek JB-5 kepada PT. Sukses Bersama Amplasindo karena adanya jual-beli, diberi tanda bukti T-48;
55. Foto copi Surat Pencatatan No.HKI.4.HI.06.04.016713/2018 Atas Pengalihan Merek JB-5 kelas (03) No.daftar IDM000586716 tertanggal 11 April 2018, diberi t anda bukti T-49;
56. Foto copi Permohonan merek SHARPNESS-JB5 kelas (03) no agenda DID2018034435 atas nama PT. Sukses Bersama Amplasino tanggal permohonan 23 Juli 2018, diberi tanda bukti T-50;
57. Foto copi Berita Resmi Merek Seri-A no.37/ VIII/ A/2018 tentang pengumuman permohonan merek SHARPNESS-JB5 kelas (03) no agenda DID2018034435 mulai tanggal 1 Agustus 2018 – 1 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-51;
58. Foto copi Bukti Prioritas Merek Sahrpness-Jb5 kelas (03) No. HKI.4.01.13-0034/18, diberi tanda bukti T-52;

Hal 73 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Foto copi Application For International Registration Governed Exclusively by Madrid Protocol merek SHARPNESS-JB5 No.Ag. MID2018000028 di Negara Brunai Darussalam, Singapura, Laos tanggal pada tanggal 27 November 2018 dengan tanggal prioritas 23 Juli 2018, diberi tanda bukti T-53;
60. Foto copi Terjemahan tersumpah Application For International Registration Governed Exclusively by Madrid Protocol merek SHARPNESS-JB5 no.ag. MID2018000028 di Negara Brunai Darussalam, Singapura, Laos pada tanggal 27 November 2018 dengan tanggal prioritas 23 Juli 2018, diberi tanda bukti T-53a;
61. Foto copi Artikel tentang “ Cara Menghitung Nilai Merek” dalam majalah SWA 11 edisi XXXIII 24 Mei -07 Juni 2017 hlm. 42, diberi tanda bukti T-54;
62. Foto copi Buku tentang hasil survei dari BrandZ TM tentang Top 100 Most Valuable Chinese Brands 2015 yang dikeluarkan oleh MilwardBrown edisi tahun 2015, hlm.108-111, diberi tanda bukti T-55;
63. Foto copi Terjemahan tersumpah buku hasil survei dari BrandZ TM tentang Top 100 Most Valuable Chinese Brands 2015 yang dikeluarkan oleh MilwardBrown edisi tahun 2015, hlm.108-111, diberi tanda bukti T-55a;
64. Foto copi Hasil Survei dari BrandZ™ tentang Top 100 Most Valuable Chinese Brands 2016 yang diunduh dari situs <http://www.millwardbrown.com/brandz/top-chinese-brands/2016>, diberi tanda bukti T-56;
65. Foto copi Terjemahan tersumpah hasil survei dari BrandZ™ tentang Top 100 Most Valuable Chinese Brands 2016 yang diunduh dari situs <http://www.millwardbrown.com/brandz/top-chinese-brands/2016>, diberi tanda bukti T-56a;
66. Foto copi Daftar 500 merek terkenal di Dunia Tahun 2017 dalam buku saku yang berjudul “Global 500 2017 The Annual Report on The World Most Valuable Brand” yang diterbitkan oleh Brand Finance pada Februari 2017 hlm.18-27, diberi tanda bukti T-57;
67. Foto copi Terjemahan tersumpah tentang daftar 500 merek terkenal di Dunia Tahun 2017 dalam buku saku yang berjudul “Global 500 2017 The Annual Report on The World Most Valuable Brand” dibuat dan diterbitkan oleh Brand Finance pada Februari 2017 hlm.18-27, diberi tanda bukti T-57a;

Hal 74 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Foto copi Hasil survei “100 Most Valuable Brand 2017 (100 Merek Paling Mahal 2017)” dalam majalah SWA 11 edisi XXXIII 24 Mei -07 Juni 2017 hlm. 26-28, diberi tanda bukti T-58;
69. Foto copi Majalah Bisnis Update. Com 500 Brand Champion tentang Indonesia Popular Brand Award 2017 halaman 46- 95 edisi Desember 2017, diberi tanda, T-59;
70. Foto Hasil survei “100 Most Valuable Brand 2018 (100 Merek Paling Mahal 2018)” dalam majalah SWA 12 edisi XXXIV 6 - 26 Juni 2018 hlm. 26-28, diberi tanda bukti T-60;
71. Foto copi Buku tentang hasil survey dari BrandZ TM tentang Top 100 Most Valuable Chinese Brands 2018 yang dikeluarkan oleh MilwardBrown edisi tahun 2018, hlm.116-119, diberi tanda bukti T-61;
72. Foto copi Terjemahan tersumpah Buku tentang hasil survey dari BrandZ TM tentang Top 100 Most Valuable Chinese Brands 2018 yang dikeluarkan oleh MilwardBrown edisi tahun 2018, hlm.116-119, diberi tanda bukti T-61a;
73. Foto copi Himpunan Daftar Merek Terkenal edisi II dari berbagai Negara yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman, Republik Indonesia pada Desember 1996, diberi tanda bukti T-62;
74. Website penjualan dan iklan amplas Merek “SHARPNESS” milik PT. Sukses Bersama Amplasindo (Ic.Tergugat) melalui Website : <http://sharpness.co.id>, diberi tanda bukti T-63;
75. Foto Produk Amplass Roll merek “ Sharpness” yang dijual oleh Penggugat, diberi tanda bukti T-64;
76. Foto Produk Amplass lembaran merek “ Sharpness” yang dijual oleh Pengugat, diberi tanda bukti T-65;
77. Foto copi Faktur Penjualan Amplas Belt No. 000728/SBAI/II/18 total harga Rp 63.000,- pada tanggal 02 Februari 2018, diberi tanda bukti T-66;
78. Foto copi Faktur Penjualan Fiber Disc #120 Sharpness No. 00253/SBAI/VII/18 total harga Rp 62.500,- pada tanggal 04 Juli 2018, diberi tanda bukti T-67;
79. Foto copi Faktur Penjualan Amplas Roll #240 JB-5 Sharpness No. 00477/SBAI/IX/18 total harga Rp 200.000,- pada tanggal 06 September 2018, diberi tanda bukti T-68;
80. Foto copi Artikel berita online “ Cegah Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, Bea Cukai Sosialisasikan Aturan Baru Pada Pengguna

Hal 75 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa “ diterbitkan oleh website official resmi milik Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui: <http://beacukai.go.id/berita/cegah-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual-bea-cukai-sosialisasikan-aturan-baru-pada-pengguna-jasa.html> pada tanggal 12 Juli 2018, diberi tanda bukti T-69 ;

81. Foto copi Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. S-0001/BC.10/HKI/2018 kepada PT. Sukses Bersama Amplasindo tentang Surat Persetujuan Perekaman (Recordation) Merek “ SHARPNESS” no daftar IDM000382156 tertanggal 01 November 2018, diberi tanda bukti T-70;
82. Foto copi Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. S-0002/HKI/2018 kepada Sukses Bersama Amlasindo perihal Surat Persetujuan Perekaman (Recordation) Merek JB-5 No.Daftar IDM00058716 tanggal 09 November 2018, diberi tanda bukti T-71;
83. Foto copi Informasi tentang persetujuan perekaman (recordation) merek “ Sharpness” dan “JB-5” yang didownload dari situs resmi CEISA-HKI (Centralized, Integrated, Automated) milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu : hkionline.beacukai.go.id/HkiOnline/Index.html#browse.html?content=v permohonan pada tanggal 7 Januari 2019, diberi tanda bukti T-72;
84. Foto copi Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 35.Pdt. Sus/ Merek/2013/ PN.Niaga.Jkt. Pst tentang Pembatalan merek SD PIPES SYSTEM no daftar IDM000270678 antara Akan Enterprise Group (Sanghai) Co.Ltd dan PT. Sumbermetal Internasional melawan PT. Prima Karya Agung yang dalam amar putusannya menyatakan menolak Seluruh Gugatan Penggugat, diberi tanda bukti T-73;
85. Foto copi Putusan Mahkamah Agung No.173 K/ pdt.Sus-HKI/2014 yang menguatkan putusan no. 35.Pdt. Sus/ Merek/2013/ PN.Niaga.Jkt. Pst tentang Pembatalan merek SD PIPES SYSTEM no daftar IDM000270678 antara Akan Enterprise Group (Shanghai) Co.Ltd, dkk melawan PT. Prima Karya Agung Internasional yang dalam amar putusannya menyatakan menolak Seluruh Gugatan Pemohon Kasasi, diberi tanda bukti T-74;
86. Foto copi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.63/ Pdt. Sus- Merek/ 2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Pembatalan Merek Joger (09) no.daftar IDM000534675 antara Cortina Nv (Penggugat, perusahaan Belgia) melawan Haryanto Widjojo dimana dalam putusannya

Hal 76 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak seluruh gugatan Penggugat dalam hal ini merupakan perusahaan asing asal Belgia, diberi tanda bukti T-75;

87. Foto copi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.04/ Pdt. Sus-Merek/ 2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Pembatalan Merek Staco no. daftar IDM000480388 .antara Starco Europe A/S melawan PT. Solihin Jaya Industri yang dalam amarnya menolak seluruh gugatan Penggugat, diberi tanda bukti T-76;
88. Print out status terakhir merek SHARPNESS+ LOGO BADAK yang didownload melalui situs resmi direktorat merek dan indikasi geografis yaitu <https://pdkiindonesia.dgip.go.id/index.php/merek/bHo3emo3RUpnZVV5d3hFYXpMSmt0Zz09?q=SHARPNESS&type=1>, pada tanggal 07 Januari 2019, diberi tanda bukti T-77;
89. Oposisi (keberatan) tanda terima no.12912/2017***02 atas permohonan Pendaftaran merek SHARPNESS + Logo Badak no. agenda D002016061618 atas nama HUBEI YULI ABRASIVE BELT GROUP CO. LTD yang diajukan oleh PT. Sukses Bersama Amplasindo pada tanggal 28 Feb 2017, diberi tanda bukti T-78;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto surat-surat yang diberi tanda bukti TTI-1 sampai dengan TT.I-29, adalah sebagai berikut :

1. Foto copi Permintaan Pendaftaran Merek "Sharpness" Kelas (03) No.Agenda D002011009748 An. Johny Bintoro Njoto tanggal pengajuan 15 Maret 2011, diberi tanda bukti TT.I-1;
2. Foto copi Sertifikat Merek "Sharpness" kelas (03) No. Daftar IDM000382156 An. Johny Bintoro Njoto Tanggal Penerimaan 15 Maret 2011, diberi tanda bukti TT.I-2;
3. Foto copi Surat No. HKI. 4. HI. 06.04.74765/2016 tentang Pencatatan Pengalihan Hak Merek " Sharpness" dari Johny Bintoro Njoto kepada PT. Sukses Bersama Amplasindo pada tanggal 08 Maret 2017, diberi tanda bukti TT.I-3;
4. Foto copi Kwitansi pembayaran pembelian Merek "Sharpness" kelas (03) No. Daftar IDM000382156 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*) dari Johny Bintoro Njoto kepada PT. Sukses Bersama Amplasindo pada tanggal 20 Desember 2016, diberi tanda bukti TT.I-4;

Hal 77 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copi Akta Notaris No. 162 tanggal 20 Desember 2016 tentang "Pengalihan Hak Atas Merek Sharpness" kelas (03) No. Daftar IDM000382156 antara Johny Bintoro Njoto dengan PT. Sukses Bersama Amplasindo, diberi tanda bukti TT.I-5;
6. Foto copi Surat Direktur merek dan Indikasi Geografis No. HKI. 4. 01. 09-56207/2018 perihal Petikan Merek atas Sertifikat Merek "Sharpness" atas nama PT. Sukses Bersama Amplasindo Merek No. IDM000382156, diberi tanda bukti TT.I-6;
7. Foto copi Petikan Resmi Merek "Sharpness" atas nama PT. Sukses Bersama Amplasindo register no. IDM000382156 dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis tanggal 14 November 2018, diberikan tanda bukti TT.I-7;
8. Foto copi Permohonan Pendaftaran Ciptaan Seni Logo "Sharpness" No. Agenda C00201100962 tanggal daftar 15 Maret 2011 An. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Johny Bintoro Njoto, diberi tanda bukti TT.I-8;
9. Foto copi Surat Pendaftaran Ciptaan Seni Logo "Sharpness" no.daftar 056879 An. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Johny Bintoro Njoto tanggal 09 Februari 2012, diberi tanda bukti TT.I-9;
10. Foto copi Surat No. HKI.2-KI.01.01-49 dari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri perihal Pencatatan Pengalihan Hak atas Ciptaan Seni Logo "Sharpness" No. 056879 dari Johny Bintoro Njoto kepada PT. Sukses Bersama Amplasindo tanggal 03 Oktober 2017, diberi tanda bukti TT.I-10;
11. Foto copi Kwitansi pembayaran pembelian Hak Cipta Seni Logo "Sharpness" No. Ciptaan 056879 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) dari Johny Bintoro Njoto kepada PT. Sukses Bersama Amplasindo pada tanggal 13 Februari 2017, diberi tanda bukti TT.I-11;
12. Foto copi Akta Notaris No. 166 tanggal 13 Februari 2017 tentang "Pengalihan Hak Cipta Hak Cipta Seni Logo "Sharpness" No. Ciptaan 056879 antara Johny Bintoro Njoto dengan PT. Sukses Bersama Amplasindo, diberi tanda bukti TT.I-12;
13. Foto copi Artikel berita dari WWF Indonesia (*World Wide Fund for Nature* Indonesia) berjudul "Badak Sumatera" yang menginformasikan bahwa Badak Sumatra merupakan badak bercula dua satu-satunya di Asia yang diunduh melalui situs <http://www.wwf.or.id>, diberi tanda bukti TT.I-13;

Hal 78 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copi Artikel dari Koran KOMPAS rubrik Sains, Lingkungan & Kesehatan berjudul "Menteri Siti: Jangan Sampai Badak Sakit Jumat, 30 November 2018, hlm. 13, diberi tanda bukti TT.I-14;
15. Foto copi Dokumen resmi negara (Paspor) atas nama Johny Bintoro Njoto yang terdapat gambar-gambar flora dan fauna khas Indonesia yang memuat gambar hewan "Badak" sebagai salah satu hewan asli Indonesia, diberi tanda bukti TT.I-15;
16. Foto copi Artikel dengan judul " 10 Hewan Langka yang dilindungi di Indonesia", diunduh dari website <http://www.satujam.com/10-hewan-langka-yang-di-lindungi-di-indonesia/> pada tanggal 19 Juli 2017 yang menunjukkan bahwa hewan "BADAK" sejak dahulu menjadi salah satu hewan asli Indonesia yang dilindungi, diberi tanda bukti TT.I-16;
17. Foto copi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang menjadikan hewan "Badak" (urutan ke-18 dalam lampiran PP No.7 Tahun 1999) sebagai Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia, diberi tanda bukti TT.I-17;
18. Foto copi Sertifikat Merek JB-5 kelas (03) No.daftar IDM000586716 atas nama Johny Bintoro Njoto tanggal penerimaan 21 April 2015, diberi tanda bukti TT.I-18;
19. Foto copi Akta Pengalihan atas Merek No. 134 tertanggal 14 Februari 2018 tentang Pengalihan merek JB-5 kepada PT. Sukses Bersama Amplasindo karena adanya jual-beli, diberi tanda bukti TT.I-19;
20. Foto copi Surat Pencatatan No.HKI.4.HI.06.04.016713/2018 Atas Pengalihan Merek JB-5 kelas (03) No.daftar IDM000586716 tertanggal 11 April 2018, diberi tanda bukti TT.I-20;
21. Foto pameran produk amplas merek " SHARPNESS", " PACO di Ifmac (Furniture Manufacturing Components) pada tanggal 11-14 Maret 2012 di Jakarta International Expo Kemayoran yang dilakukan oleh Turut Tergugat I atas nama perusahaan PT. Pronton Adiguna Sejahtera sebagai distributor resmi, diberi tanda bukti TT.I-21;
22. Foto kegiatan pameran produk amplas merek " SHARPNESS", " PACO di Ifmac (Furniture Manufacturing Components) pada tanggal 11-14 Maret 2012 di Jakarta International Expo Kemayoran yang dilakukan oleh Turut Tergugat I atas nama perusahaan PT. Pronton Adiguna Sejahtera selaku distributor resmi, diberi tanda bukti TT.I-22;
23. Show Catalogue IFMAC (Furniture Manufacturing Componen Exhibition) yang memuat iklan dari PT. Pronton Adiguna Sejahtera sebagai distributor Merek " SHARPNESS" dari pameran IFMAC

Hal 79 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-14 Maret 2012 di Jakarta International Expo Kemayoran,
diberi tanda bukti TT.I-23;

24. Iklan penjualan produk “ SHARPNESS” di Yellow Pages Nasional edisi April 2013- 2014 yang dilakukan oleh Tergugat melalui CV. Pamindo, diberi tanda bukti TT.I-24;
25. Kalender tahun 2008 yang terdapat produk-produk merek “SHARPNESS” sebagai sarana iklan dan promosi yang dibuat oleh Johny Bintoro Njoto, diberi tanda bukti TT.I-25;
26. Foto copi Surat Jalan pengiriman Kaos Sharpness ke PT. Detal Metal Coating sebanyak 10 Buah pada 23 April 2010, diberi tanda bukti TT.I-26;
27. Foto copi Nota pembelian 120 pcs Kaos Sharpness dengan harga @23.000 pada 17 April 2010 sejumlah Rp.2.820.000 oleh Johny Bintoro Njoto, diberi tanda bukti TT.I-27;
28. Kaos bergambar merek “ Sharpness + Logo Badak” yang dibuat di tahun 2010 sebagai media promosi penjualan amplas, dibeai tanda bukti TT.I-28;
29. Kaos bergambar merek “ Sharpness + Logo Badak” yang dibuat di tahun 2015 sebagai media promosi penjualan amplas, dibeai tanda bukti TT.I-29;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan ahli yang bernama Sumardi Partoredjo,SH.MH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai gugatan pembatalan merek sesuai Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena memiliki persamaan pada pokoknya jangka waktunya 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut , sedangkan di dalam UU Merek yang lama mengenai gugatan pembatalan merek jangka waktunya 10 (sepuluh) tahun, dimana kalau tidak dibatasi maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum;
- Bahwa ahli pernah ikut sebagai penyusun Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Bahwa di dalam pasal 76 ayat (2) disebutkan bahwa yang boleh mengajukan gugatan pembatalan merek adalah pemilik merek terdaftar;
- Bahwa untuk pemilik merek yang tidak terdaftar boleh mengajukan gugatan pembatalan merek dengan syarat harus ada permohonan

Hal 80 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran dan tentunya permohonan tersebut harus ditolak karena UU Merek mengandung sistim konstitutif;

- Bahwa untuk pemohon pendaftaran merek yang permohonannya ditolak, sebelum mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan ada upaya hukum terlebih dahulu yaitu upaya banding ke Komisi Banding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diucapkan putusan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, apabila lewat, maka dianggap pemohon pendaftaran merek yang ditolak dianggap menerima putusan menurut ahli, sebaiknya pemohon pendaftaran merek mengajukan permohonan pendaftaran merek kembali dan pada saat itulah pemohon pendaftaran merek yang ditolak diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan ;
- Bahwa UU Merek yang lama UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan UU Merek yang baru UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi sama-sama menganut sistem konstitutif artinya perlindungan merek akan diberikan oleh Negara apabila merek tersebut telah diajukan permohonan pendaftarannya pertama kali di Indonesia ;
- Bahwa setiap pendaftaran merek yang telah memenuhi syarat akan menempuh pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif;
- Bahwa pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa merek yang kompeten yang memeriksa alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 mengenai ada tidaknya unsur itikad tidak baik, pasal 5 mengenai bertentangan atau tidak dengan norma, kesusilaan, hukum, pasal 6 mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar terlebih dahulu atau merek terkenal;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, meskipun Majelis telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang ini yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap termuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal 81 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, di dalam Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II terdapat eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);
2. Gugatan Penggugat adalah Nebis in Idem;
3. Gugatan Penggugat salah sasaran (eror in persona)
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
5. Gugatan Pengugat Prematur;
6. Penggugat tidak mempunyai legal standing karena tidak dilengkapi akta perubahan jabatan Presiden Direktur ;
7. Penggugat tidak memiliki legal standing karena tidak melengkapi dengan bukti pengajuan permohonan pendaftaran merek di Indonesia;
8. Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena tidak diterjemahkan oleh penterjemah resmi;
9. Obyek gugatan Pengugat tidak dapat di eksekusi ;

Eksepsi Turut Tergugat I ;

1. Gugatan Penggugat kurang pihak ‘
- 2, Gugatan Pengugat sudah lewat waktu (daluarsa);

Eksepsi Turut Tergugat II :

1. Gugatan Penggugat sudah lewat waktu (daluarsa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsti tersebut satu persatu sebagai berikut ;

Eksepsi Gugatan lewat waktu (daluarsa) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, terdapat eksepsi yang sama yaitu Eksepsi tentang Gugatan telah lewat waktu atau daluarsa;

Hal 82 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang bahwa berkaitan dengan eksepsi daluwarsa adalah mengacu kepada pasal 77 Undang-undang No 20 Tahun 2016 dimana disebutkan bahwa:

- (1). Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;*
- (2). Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.*

Menimbang dikarenakan ketentuan pasal 77 ayat 1 tersebut berkaitan dengan ayat 2 dan mengenai ada tidaknya bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum baru akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka mengenai eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan daluwarsa tersebut haruslah ditolak;

Eksepsi Kurang Pihak :

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan tentang eksepsi Kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat telah menuduh Turut Tergugat mendalilkan seakan-akan kedudukan anak perusahaan Penggugat yaitu TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE Co.Ltd yang diklaim telah mengekspor produk-produk Merek SHARPNESS + Logo ke Indonesia melalui Turut Tergugat I dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Turut Tergugat I yaitu CV. GUNUNG MAS dan PT. PACO AMPLAS INDONESIA; Bahwa oleh karena dalil Penggugat aquo berhubungan dengan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan pihak TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE Co.Ltd maupun CV. GUNUNG MAS dan PT. PACO AMPLAS INDONESIA, maka SEHARUSNYA Penggugat menarik dan mendudukan pihak TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE Co.Ltd maupun CV. GUNUNG MAS dan PT. PACO AMPLAS INDONESIA sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa yang digugat Penggugat adalah terhadap pembatalan merek SHARPNESS + Logo yang telah didaftar dengan No.IDM 000382156 atas nama Tergugat yang telah beralih haknya dari Turut Tergugat I, sehingga

Hal 83 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu melibatkan pihak lain dalam hal ini pihak pihak TONGCHENG YULI ABRASIVE BELT TRADE Co.Ltd maupun CV. GUNUNG MAS dan PT. PACO AMPLAS INDONESIA sebagai pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian Eksepsi kurang pihak haruslah ditolak;

Eksepsi Nebis In Idem :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah Nebis in Idem karena Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan pembatalan Merek dengan No 28/Pdt Sus.Merek/2017/ P.Niaga Jkt Pst dan telah diputus sampai ke tingkat kasasi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah Majelis mencermati eksepsi dan jawaban serta bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Putusan No.28/Pdt/Sus-Merek/2017/PN.Niaga Jkt.Pst tersebut amar putusannya adalah tidak dapat diterima karena eksepsi Tergugat diterima tentang eksepsi kurang pihak dan belum memeriksa pokok perkara sehingga dengan demikian maka tidak terdapat unsur Nebis in Idem, karena salah satu syarat adanya pelanggaran azas Nebis in idem adalah adanya putusan terdahulu yang bersifat positif, yakni putusan yang amarnya berbunyi mengabulkan atau menolak gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Eksepsi gugatan salah sasaran (error in persona) ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat error in persona karena dalam surat gugatan Penggugat telah menarik dan mendudukan PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO sebagai Tergugat dan pihak JOHNY BINTORO NJOTO sebagai pihak Turut Tergugat I dalam perkara aquo; padahal Tergugat bukan sebagai pemohon pendaftaran merek tetapi hanya sebagai pembeli merek dari Turut Tergugat I yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh UU , sehingga Penggugat salah sasaran mendudukan PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO sebagai Tergugat dalam perkara aquo, sedangkan pemilik merek asalnya yaitu JOHNY BINTORO NJOTO hanya sebagai Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak salah sasaran mendudukan PT Sukses Bersama Amplasindo selaku Tergugat karena sekarang ini Tergugat lah sebagai

Hal 84 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik merek tersebut setelah dibeli dari Turut Tergugat I ,maka dengan demikian maka eksepsi Tergugat tentang gugatan salah sasaran haruslah ditolak;

Eksepsi Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena tidak diterjemahkan oleh penterjemah resmi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa walaupun surat kuasa tersebut tidak diterjemahkan oleh penterjemah resmi secara tersendiri tetapi kenyataannya surat kuasa tersebut telah ada terjemahannya, dan sudah ada legalisasinya, sehingga sudah dapat dimengerti arti dari surat kuasa tersebut maka Surat Kuasa tersebut menurut Majelis adalah sah , maka dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Eksepsi Gugatan Penggugat yang tidak dilengkapi dengan bukti pengajuan permohonan pendaftaran merek di Indonesia tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan merek;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah Majelis mencermati bukti yang diajukan oleh Penggugat (Bukti P- 10) ternyata telah ada surat permintaan pendaftaran merek Penggugat kepada Turut Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2016, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 2 UU No.20 tahun 2016, sehingga Penggugat telah mempunyai legal standing dan mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan aquo, maka oleh karena nya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Eksepsi gugatan Penggugat Prematur karena masih ada hak atas ciptaan seni logo Sharpness No. 056879 yang terdaftar lebih dahulu dan masih berlaku masa perlindungannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa yang dipersoalkan dalam perkara aquo adalah tentang pembatalan Merek Tergugat yang telah terdaftar pada Turut Tergugat II dengan Merek Sharpness + logo dengan No. IDM 000382156, bukan tentang persoalan hak cipta, maka dengan demikian eksepsi tersebut juga harus ditolak;

Hal 85 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Penggugat tidak dilengkapi Akta Perubahan Jabatan Presiden Direktur sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan merek;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis juga menolak eksepsi tersebut karena dalam persidangan telah diperlihatkan Anggaran Dasar Terbaru Perusahaan Penggugat tersebut;

Eksepsi obyek gugatan tidak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut menurut Majelis sudah menyangkut pokok perkara sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana tersebut diatas haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Mohon supaya pendaftaran merek milik Tergugat yang telah didaftarkan kepada Tergugat II yang terdaftar dengan Merek SHARPNESS + Logo dengan daftar No. IDM 000382156 dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal SHARPNESS + Logo dengan No daftar 1310113 milik Penggugat untuk jenis barang/jasa kelas 03 yang telah terdaftar di Negara China dan beberapa Negara lainnya ;
- Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah adanya itikat tidak baik dalam pendaftaran merek Tergugat yang telah beralih dari Turut Tergugat I yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat yang terkenal di Indonesia dan dunia Internasional;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat pada pokoknya membatahnya dengan menyatakan bahwa :

Hal 86 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut UU No.15 tahun 2001 dan UU NO. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia menganut asas Konstitutif yang bersandar pada prinsip pendaftar pertama (First to File Priciple) berdasarkan pasal 3 yang berbunyi : Hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, dan dalam penjelasan pasal 3 maksud terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan substantive dan mendapatkan persetujuan dari Menteri untuk diterbitkan Sertifikat dan sertifikat merek adalah bukti kepemilikan merek sehingga hak atas merek terdaftar adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri atau memberikan ijin kepada pihak lain (pasal 1 ayat 5 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) , maka pemilik dan pendaftar pertama atas merek di Indonesia harus terdaftar lebih dahulu di Indonesia dan bukan yang sudah terdaftar di Negara lain;
- Bahwa Tergugat menyangkal dalil Penggugat yang mengaku Merek SHARPNESS + Logo yang terdaftar di Negara RRC sebagai merek terkenal karena merek tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 21 ayat (1) huruf b Jo Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Pasal 18 Permenhunkumham RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ;
- Tergugat adalah pemilik Merek yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Hukum karena Tergugat telah membeli merek SHARPNESS + Logo No. IDM000382156 dari Turut Tergugat I dan pertama kali mendaftarkan Merek SHARPNESS + Logo kepada Turut Tergugat II sejak tanggal 21 Januari 2013 dan telah dilakukan proses pemeriksaan substantive oleh pejabat pemeriksa Merek di kantor Turut Tergugat II ;
Menimbang bahwa Turut Tergugat I juga dalam jawabannya menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalikan sebagai berikut ;
- Bahwa Merek Penggugat bukanlah merek terkenal dan Penggugat sebagai pendaftar pertama atas merek Penggugat di China tidak otomatis mendapatkan perlindungan di Indonesia dan apabila merek tersebut belum terdaftar maka tidak dapat dipergunakan di Indonesia dan menurut ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 1 ayat (5) jo. Pasal 4 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana hak atas perlindungan Merek hanya dapat DIPEROLEH setelah Merek tersebut terdaftar di Indonesia,

Hal 87 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keberadaan pendaftaran di suatu Negara tidak dengan sendirinya diakui pula di setiap Negara lain anggota Paris Convention. Apabila berkeinginan diakui dan dilindungi di Negara tujuan, maka disamping sudah terdaftar di negara asal, juga harus terdaftar pula di Negara tujuan;
- Bahwa Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia saat ini menganut Sistem Konstitutif, dimana pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa Tutut Tergugat II juga dalam jawabnya menyangkal dari Penggugat yang pada pkpknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Data Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah terdaftar merek SHARPNESS atas nama PT. Sukses Bersama Amplasindo, dengan nomor IDM 000382156 terdaftar sejak tanggal 21 Januari 2013 kelas 03, untuk jenis barang : Kain ampelas; Kertas ampelas;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;
- Bahwa ketentuan pasal 3 Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar;
- Bahwa dengan demikian pemilik merek mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu, baik itu digunakan sendiri ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;
- Bahwa dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran Merek SHARPNESS milik Tergugat, pertimbangan apakah mereka SHARPNESS milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar ataupun dengan merek terkenal juga menjadi pertimbangan.
- Bahwa saat merek SHARPNESS milik Tergugat diajukan permohonan pendaftarannya, merek penggugat belum terdaftar di Indonesia dan

Hal 88 dari 97 Halaman Putusan Nomor : 47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip dalam pendaftaran merek adalah first to file, dimana merek yang terdaftar lebih dahulu maka merek tersebut yang mempunyai hak eksklusif untuk digunakan dalam kegiatan barang atau jasa.

- Bahwa saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek SHARPNESS tidaklah ada merek yang sama dengan merek SHARPNESS milik Tergugat dan sudah selayaknya merek SHARPNESS milik tergugat didaftar. Sehingga tidak beralasan bahwa merek SHARPNESS yang telah terdaftar didalam Daftar umum Merek dikatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat.
- Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Permenkumham No.05 tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham No.67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek, yang menyatakan Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya. Dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa Negara;

Menimbang dikarenakan gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka mengingat Pasal 163 HIR Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, dan Para Tergugat haruslah membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P – 1 s/d P – 21 dan Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 78 dan Turut Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.1- 1 sampai dengan TT. 1 - 29 dan Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sedangkan Turut Tergugat II tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi;

Hal 89 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap bukti bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar alat bukti yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat apakah dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak sebagaimana tersebut dalam petitum kesatu adalah tergantung dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik merek "SHARPNESS + Logo" yang terkenal di Indonesia maupun di dunia internasional, oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek "SHARPNESS + Logo, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang Merek terkenal Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan definisi secara tegas dalam pasal-pasal nya tentang apa yang dimaksud dengan merek terkenal, namun dalam penjelasan pasal 21 ayat (1) . b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan suatu pedoman untuk menyatakan suatu merek sebagai merek terkenal, yakni memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan ;
2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran dan investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di berbagai Negara;

Menimbang, bahwa selain itu berkenaan dengan pengendalian suatu merek dianggap terkenal apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Faktor pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan karena reputasi merek tersebut yang dapat diketahui dari adanya promosi yang gencar dan besar-besaran melalui iklan modern, investasi di beberapa Negara di dunia lewat TV kabel, majalah-majalah internasional maupun lewat internet;
- b. Luasnya penggunaan merek berupa volume penjualan di berbagai Negara dengan periode penjualan yang cukup lama dan stabil;
- c. Luasnya pendaftaran merek berupa pendaftaran di berbagai Negara serta lamanya merek yang bersangkutan telah digunakan;

Hal 90 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemilik merek terkenal tersebut telah berhasil mencegah pendaftaran suatu merek yang meniru merek terkenal tersebut;

Menimbang, selain kriteria tersebut, dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 tahun 2016 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.05 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek menentukan 9 kriteria yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai merek terkenal yaitu sebagai berikut :

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat kepada merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- b. Volume penjualan barang dan /atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. Jangkauan daerah penggunaan merek;
- e. Jangka waktu penggunaan merek;
- f. Intensitas dan promosi merek termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain ;
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;
- i. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan /atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut;

Menimbang bahwa bukti P- 1.a dan P-1.b dapat diketahui bahwa Penggugat telah mendaftarkan mereknya yaitu Merek “ SHARPNESS “ + Logo di Negara China dengan Reg. No. 1310113 dengan tanggal pengajuan 04-04 1998, dan masa berlaku pendaftaran mulai dari tanggal 07-09- 2009 sampai dengan tanggal 06-09-2019 atas nama Penggugat untuk melindungi jenis barang kain ampelas, kertas ampelas, kertas ampelas tahan air, sabuk ampelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 7 bersesuaian dengan bukti T – 8 berupa Petikan Resmi Dirjen Kekayaan Intelektual dapat diketahui bahwa Merek Sharpness + Logo dengan Nomor IDM 0003821156 atas nama Turut Tergugat I telah terdaftar sejak tanggal 21 Januari 2013 dan kemudian dialihkan kepada Tergugat;

Hal 91 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain merek Pengugat telah didaftar di RRC, Pengugat juga mendalilkan bahwa merek Pengugat tersebut telah terdaftar di berbagai Negara secara Internasional melalui sistim Madrid Protokol sebagaimana Bukti P- 2.1 a. dan P- 2.1b ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti tersebut hanyalah berupa Kutipan Pendaftaran merek dan bukan berupa sertifikat pendaftaran merek yang isinya tidak secara tegas menyebutkan bahwa Merek SHARPNESS telah terdaftar dengan sertifikat di beberapa Negara , sehingga oleh karena sertifikat bukti pendaftaran merek Pengugat di beberapa Negara tidak dapat diperlihatkan bukti asli nya dalam persidangan sebagaimana hal nya dengan bukti pendafrn di Negara RRC yang dapat diperlihatkan bukti sertifikat aslinya (Bukti P-1.a dan P-1.b), dan bukti- bukti tersebut tidak ada pengesahan/ legalisasi dari pejabat yang berwenang di Negara asalnya, sehingga menurut Majelis Bukti P- 2.1a dan P-2.1b tidak dapat dijadikan bukti yang mempunyai kekuatan hukum dan tidak cukup membuktikan bahwa Merek Penggugat telah mempunyai sertifikasi pendaftaran di berbagai Negara;

Menimbang, bahwa selain pendaftaran melalui sistim Madrid Protokol tersebut (Bukti P- 2.1a dan P-2.1b) Penggugat juga telah mendalilkan bahwa Merek Penggugat juga telah didaftarkan di Negara Lain seperti Myanmar ,Malasya, Australia, Amerika, Filipina (Bukti P- 2. 3.a s/ d P-2. 10 .b);

Menimbang, , bahwa setelah meneliti bukti tersebut adalah berupa foto copy dari bukti printout dan tidak dapat diperlihatkan bukti aslinya serta tidak ada legalisasi nya dan Pendaftaran ke beberapa Negara tersebut didaftar setelah merek Tergugat / PT Sukses Bersama Amplasindo didafrkan pada tanggal 21 Januari 2013 dengan No.IDM 000382156 kepada Turut Tergugat II, sehingga Merek Tergugat lebih dahulu didaftarkan kepada Turut Tergugat II karena Merek yang didalilkan Penggugat didaftar di Myanmar (tanggal 30 Agustus 2013), di Malaysia (tanggal 5 April 2017), Australia (tanggal 18 September 2017) , Amerika Serikat (tanggal 18 September 2017), Filipina (tanggal 18 September 2017);

Menimbang, bahwa Bukti P-2.11.a dan P-2.11.b berupa foto copy printout Madrid Monitor tetang pendaftaran merek Internasional merek Penggugat, maka menurut Majelis kebenaran bukti tersebut tidak didukung dengan bukti Sertifikat pendaftaran merek di setiap Negara;

Hal 92 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa merek Penggugat adalah merek terkenal yang telah didaftar di beberapa Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 3 .1.a dan P-3.1.b , Penggugat mendalilkan bahwa Merek Penggugat Sharpness + Logo telah diakui sebagai merek terkenal berdasarkan Keputusan Dewan Negara Peninjauan dan Ajudikasi Merek Dagang , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti tersebut hanya lah berupa copy dari print out, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan, maka menurut Majelis bukti tersebut tidak cukup membuktikan bahwa Merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal, dan menurut Majelis walaupun Penggugat mendalilkan merek Penggugat terkenal di Negeranya maka tidak otomatis merek tersebut secara otomatis menjadi merek terkenal di Negara-negara lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka belum dapat dibuktikan bahwa Merek Penggugat SHARPNESS + Logo dengan NO. 1310113 telah terdaftar secara resmi di berbagai Negara dan Merek Penggugat sebagai merek terkenal;

Menimbang, bahwa selain syarat merek terkenal telah didaftarkan di berbagai Negara, maka salah satu syarat yang penting adalah Reputasi merek Penggugat karena melakukan promosi yang gencar secara besar-besaran di berbagai Negara dengan volume penjualan dan keuntungan dari penggunaan merek tersebut dan juga pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa secara konsisten telah melakukan promosi atas mereknya melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan Bukti P- 9.1, P- 9. 2, P- 9. 3, P- 9.4 , P- 9.5, P- 9.6, P- 9.7, P- 9.8, P- 9.9, P- 9.10, P- 9.11;

Menimbang, bahwa Bukti P-9.1, P- 9.2 , P- 9. 3, P- 9. 4, P- 9. 5 yaitu berupa Buku, dan bukti tersebut membuktikan bahwa promosi yang dilakukan hanya di daerah asalnya yaitu di China, sedangkan Bukti P- 9-6, P-9.7, P-9.8, P-9.9, P- 9.10 dan P- 9.11, P-9.12a.12.b, P-9.13 adalah berupa foto copy print out sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P- 9.14.a, P-9.14.b, P- 15.a, P- 15.b, telah terjadi transaksi penjualan terhadap merek Penggugat ditahun 2010 dan 2011, dan dari bukti tersebut Majelis berpendapat bahwa penjualan tersebut tidak secara terus menerus dan tidak dalam volume yang besar;

Hal 93 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat belum dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan promosi yang gencar dan besar besaran di beberapa Negara dengan volume penjualan yang besar yang memperoleh keuntungan dalam penggunaan merek tersebut, tetapi hanya di Negara asalnya;

Menimbang, bahwa selain di beberapa Negara, Penggugat juga mendalilkan bahwa Merek Penggugat telah terkenal di Indonesia ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (Bukti P-9.23 s/d P-9. 42) maka Majelis berpendapat bahwa Merek Penggugat belum dikenal di seluruh penjuru wilayah Indonesia dan pengetahuan umum masyarakat terhadap merek Penggugat tersebut belum diketahui masyarakat Indonesia secara luas , dan tidak ada survey yang membuktikan bahwa Merek Pengugat tersebut telah terkenal di Indonesia dengan pangsa pasar yang luas dan untuk dapat mengukur keterkenalan suatu merek dapat dilakukan dengan survey sebagaimana survey yang telah dilakukan lembaga Survey tentang Daftar Merek Terkenal di Indonesia sebagaimana dalam Bukti T- 54 sampai dengan Bukti T- 62 sehingga dengan demikian merek Penggugat belum terkenal di Indonesia :

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas,dan dihubungkan dengan kriteria merek terkenal berdasarkan Pasal 21 ayat 1 b UU Nomor. 20 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 tahun 2016 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.05 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Merek pada Pasal 18 menentukan 9 kriteria yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai merek terkenal , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Merek Penggugat SHARPNESS + Logo dengan No.1310113 belum dapat dikategorikan sebagai merek terkenal di Indonesia maupun di dunia Internasional;

Menimbang, bahwa oleh karena Merek Pengugat bukan merek yang terkenal di Indonesia dan di dunia Internasional , maka petitum Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang menyatakan Merek Penggugat adalah merek terkenal di Indonesia dan di dunia Internasional tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 6, T- 7, T- 8, T- 9, T- 10 , T- 11, T- 12 dapat membuktikan bahwa Merek Turut Tergugat I yang telah dialihkan kepada Tergugat (PT Sukses Bersama Amplasindo) yaitu Merek SHARPNESS + Logo telah di daftarkan kepada Tuter Tergugat II pada tanggal 21 Januari 2013 dengan Nomor IDM 000382156, dan telah dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No.15 Tahun

Hal 94 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan proses permohonan pendaftaran Merek Tergugat telah memenuhi pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantive oleh pemeriksa yang berkompeten dan telah diumumkan pada Berita Resmi Merek dan setelah diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa pendaftaran merek SHARPNESS + Logo milik Tergugat, sesuai prosedur dan asas pendaftaran merek, yaitu FIRST TO FILE sebagaimana ketentuan dan sesuai dengan Undang-undang tentang Merek;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua persyaratan dan ketentuan dalam Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 maupun Undang-Undang No. 20 tahun 2016 maka Tergugat berhak mendapat pengakuan dari pemerintah dengan mendapatkan sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Sertifikat Merek tanggal 21 Januari 2013 dengan Nomor IDM 000382156 dengan masa perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun; Menimbang, bahwa pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pengakuan yang sah atas merek milik Tergugat, maka oleh pemerintah dalam hal ini dari Direktorat Merek telah mengumumkan dalam Berita Resmi Merek untuk mendapatkan sanggahan dan keberatan dari masyarakat dan ternyata pendaftaran Merek tersebut telah melalui proses sesuai ketentuan dengan baik, dan tidak ada sanggahan dan keberatan dari masyarakat maupun dari pihak lain yang berkepentingan dan karenanya pemegang hak berhak atas merek "SHARPNESS + Logo" tersebut dan berhak untuk melakukan pengalihan hak eksklusifnya atas merek terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Merek SHARPNESS + Logo milik Tergugat telah sah terdaftar kepada Turut Tergugat II, sedangkan Merek Penggugat SHARPNESS + Logo tidak terbukti sebagai merek terkenal sehingga adalah beralasan hukum gugatan Penggugat untuk membatalkan

Hal 95 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek SHARPNESS + Logo milik Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka bukti-bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pengugat untuk membatalkan merek SHARPNESS + Logo milik Tergugat haruslah ditolak maka Petitum ketiga dan petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat sebagai pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal-Pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., LTD untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.516,000,- (Satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 19 Februari 2019, oleh kami, John Tony Hutauruk, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Syamsul Edi, S.H., M.H., dan Endah Detty Pertiwi S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut,

Hal 96 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ninik Rukmini S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.Syamsul Edi,S.H.,M.H.

John Tony Hutauruk,S.H.,M.H.

Endah Detty Pertiwi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Rukmini,S.H.

Biaya-biaya :

- PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 1.400.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.1.516.000,-

Hal 97 dari 97 Halaman Putusan Nomor :47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.